البعد القانوني للمنشآت العائلية

ملخص ومراجعة استعداداً للاختبار

فهرس المحتويات

الملخص 3

التحديات القانونية للشركات العائلية 3

نظام الشركات والمنشآت العائلية 6

الشكل القانوني للمنشآت العائلية 10

الشركة الوقفية والشركة غير الربحية: الفرص والتحديات 13

الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات 16

إحصاءات المقرر 21

أسئلة الاختيار من متعدد 22

مفتاح أسئلة الاختيار من متعدد 27

أسئلة الصح والخطأ 28

مفتاح أسئلة الصح والخطأ 30

الأسئلة المقالية 31

السؤال 1: التحديات القانونية (حلّل حالة) 31

السؤال 2: نظام الشركات والمنشآت العائلية (قارن) 32

السؤال 3: الشكل القانوني (اقترح بوصفك مستشاراً) 33

السؤال 4: الشركة الوقفية وغير الربحية (قارن وعلّل) 34

السؤال 5: الأدوات القانونية للوقاية (اشرح) 35

السؤال 6: الأدوات القانونية للوقاية (اقترح بوصفك مستشاراً) 36

السؤال 7: تسوية المنازعات (حلّل واقترح خارطة طريق) 37

الملخص

التحديات القانونية للشركات العائلية

المطلوب: أن تعرف المشكلات النظامية المتكررة، وهي: غياب اتفاقيات الشركاء، وانتقال الحصص بالميراث دون تنظيم، وتداخل الذمم المالية بين الأسرة والشركة، وغياب توثيق القرارات.

مقابلة بنود محاور البرنامج بالمحتوى التفصيلي

بند محاور البرنامج	ما يقابله في المحتوى
غياب اتفاقيات الشركاء	لا يرد عنواناً مستقلاً ضمن التحديات. علاجه في المادة 11 (انظر قسم: الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات)، ويظهر أثره في حالة «اتفاق الشركاء لا يتضمن شرطاً واضحاً لتسوية المنازعات»
انتقال الحصص بالميراث	«الإرث واستدامة الملكية» و«تحديات انتقال الملكية للأجيال الجديدة»
تداخل الذمم المالية	يرد بنداً في قائمة أشكال النزاعات دون تفصيل. علاجه الشخصية الاعتبارية وانفصال الذمة (انظر قسم: نظام الشركات والمنشآت العائلية)
غياب توثيق القرارات	**لم تُعرض تفاصيله كتابةً.** أقرب ما يقابله «مفهوم الصفة وأثرها على صحة القرار» و«مصفوفة الصلاحيات» (انظر قسم: الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات)

أ. مدخل: الوضع القانوني للشركة العائلية

لا يوجد تعريف نظامي محدد للشركة العائلية، لكن المركز الوطني وضع تعريفاً معتمداً للمنشأة العائلية:

الحالة	الضابط
الشركة	لا تقل عن **50%** من حصصها أو أسهمها التي لها حقوق تصويت مملوكة لشخص أو أشخاص من ذات العائلة: مؤسسين، أو متملكين لاحقاً، أو منتقلة إليهم من أقاربهم
الشركة المدرجة في السوق المالية	لا تقل عن **25%** من أسهمها ذات حقوق التصويت
المؤسسة الفردية	تُعد عائلية لأن الملكية لفرد واحد، وعلى افتراض انتقالها تلقائياً إلى ورثته عند الوفاة

- يتسق هذا التعريف مع تعريفات بعض الدول: الإمارات، وألمانيا، والنمسا، وأستراليا.
- ويتسق مع تعريفات بعض المنظمات: المفوضية الأوروبية، وOECD، والبنك الدولي، ومعهد المنشآت العائلية البريطاني IFB.
- **معايير تحديد الشركة العائلية ثلاثة:** الملكية، والسيطرة الإدارية، والاستمرارية عبر الأجيال.
- **الخصائص المميزة خمس:**

1. تداخل العلاقات الشخصية مع التجارية، وهو مصدر قوة لأنه يرفع الثقة ويخفض تكاليف الرقابة، ومصدر تعقيد في الوقت نفسه.
2. انتقال الملكية عبر الأجيال.

3. تأثير القيم والتقاليد على القرار.
4. تعقيد هيكل الملكية والإدارة.
5. الحاجة إلى التوازن بين المصالح العائلية والتجارية.

ب. طبيعة التحديات في الشركات العائلية (7)

1. تداخل التوجهات الشخصية بمصالح العمل.
2. تنازع السلطة.
3. اختلاط دور مكتب العائلة بالتشغيل.
4. الأفراد العاملون مقابل غير العاملين.
5. ضمان مستقبل الأجيال القادمة.
6. إشكالية أبناء البنات وأزواج البنات.
7. الطابع الشخصي في تقييم بعض المواضيع.

ج. أشكال النزاعات من منظور قانوني (7)

1. الإرث واستدامة الملكية.
2. تداخل الذمم المالية.
3. صلاحيات الإدارة.
4. غياب التخطيط للتعاقب.
5. إدارة عمليات التقييم والتخارج.
6. المنافسة.
7. مظنة الاستحقاق.

د. التحديات القانونية الأساسية والمعقدة (5)

التحدي	جوهره كما ورد
عدم وجود تعريف نظامي محدد ومفصل	تخضع الشركة العائلية للقواعد العامة دون مراعاة خصوصيتها. **مثاله:** أحكام تضارب المصالح قد تكون صارمة جداً عليها. ويصعب وضع معايير لتقييم أدائها أو آليات حوكمة مناسبة لها. وعلى الوسيط أن يجتهد في تفسير النصوص
تعارض المصالح بين أفراد العائلة	يختلف عن تعارض المصالح في الشركات العادية لأن له أبعاداً عاطفية وشخصية إلى جانب التجارية: رؤى متباينة، واحتياجات مالية مختلفة، ورغبة متفاوتة في المشاركة بالإدارة
صعوبة تطبيق القواعد العامة على الخصوصيات العائلية	القواعد وُضعت لشركات يملكها مساهمون متنوعون لا تربطهم علاقات شخصية. **مثالاه:** قواعد الإفصاح الصارمة مرهقة للشركات الصغيرة، وقواعد استقلالية أعضاء المجلس صعبة التطبيق في شركة تديرها عائلة واحدة
تحديات انتقال الملكية للأجيال الجديدة	تطبيق أحكام الميراث الشرعية، وضمان حقوق الورثة مع استمرارية الشركة. ويوجد ورثة غير مهتمين أو غير مؤهلين. والنتيجة **تفتت الملكية وضعف السيطرة الإدارية**
التوازن بين الشفافية والخصوصية العائلية	يزداد تعقيداً إذا كانت الشركة **مدرجة** أو لها **شراكات مع أطراف خارجية**. ويساعد الوسيط والمستشار في إيجاد آليات تحقق الشفافية دون انتهاك الخصوصية

هـ. أهمية الوسيط والمستشار المتخصص ودوره

- **دور الوسيط مزدوج الطبيعة:**
  - فهو وسيط قانوني يفهم النصوص ويطبقها بعدالة.
  - وهو وسيط اجتماعي يفهم ديناميكيات العائلة.
- **المهارات المتخصصة أربع:**

1. معرفة قانونية عميقة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة.
2. فهم الأعمال والمالية وتقييم الأثر المالي للحلول.
3. علم النفس الاجتماعي وديناميكيات الجماعات.
4. تفاوض متقدم يبحث عن حلول مربحة للجميع.

- **التحديات الخاصة في الوساطة العائلية أربعة:**

1. الحيادية.
2. السرية.
3. الاستمرارية، فالهدف ضمان العلاقات على المدى الطويل لا حل النزاع الحالي فقط.
4. التعقيد، فالنزاعات متعددة الأبعاد وتحتاج حلولاً إبداعية.

- **الفهم الثقافي والاجتماعي:** فهم التقاليد السائدة، واختلاف التوقعات والقيم بين الأجيال.

و. تصنيف المنازعات

حسب الطبيعة (3 فئات)	حسب دورة الحياة (4 مراحل)
1. **الملكية والحصص:** تقييم الحصص، وانتقال الملكية، وحقوق البيع والشراء	**التأسيس:** توزيع الأدوار ووضع القواعد
2. **الإدارة والصلاحيات:** من يقرر، وحدود الصلاحيات، وتضارب المصالح	**النمو:** استراتيجيات التوسع، وتوزيع الأرباح، ودخول أفراد جدد للإدارة
3. **الأجيال:** رؤية الشركة واستراتيجيتها بين المؤسس والأجيال الجديدة	**النضج:** انتقال الملكية للجيل الثاني، وإعادة الهيكلة، والمنافسة
—	**التجديد أو التراجع:** ضرورة التغيير، واختيار القيادات، وبيع الشركة أو تصفيتها

- **عوامل تعقيد المنازعات أربعة:**

1. حجم العائلة وعدد الأجيال.
2. حجم الشركة وتنوع أنشطتها.
3. مستوى الحوكمة والتنظيم.
4. طبيعة العلاقات العائلية وتماسكها.

- **الاتجاهات الحديثة أربعة:**

1. زيادة الوعي بالحوكمة.
2. تزايد مشاركة المرأة في الإدارة.
3. الاستثمار في التقنية والابتكار، وهو يخلق فجوة بين الأجيال.
4. الشراكة مع مستثمرين خارجيين.

ما يميّز المفاهيم

- **تعريف المركز ≠ شرط المادة 220:**
  - تعريف المركز: 50% من الأسهم ذات حق التصويت.
  - شرط المادة 220: **جميع** الحصص لأقارب أو أصهار، أو لوقف، أو ناشئة عن وصية. ويصفه المحتوى بأنه «التعريف الفعلي في النظام السعودي» (انظر قسم: الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات).
- **«أشكال النزاعات» (7 بنود) ≠ «التحديات القانونية الأساسية» (5 بنود) ≠ «طبيعة التحديات» (7 بنود).** ثلاث قوائم مختلفة، فاحفظ كل قائمة باسمها.
- **التصنيف حسب الطبيعة** يجيب: على ماذا النزاع؟ أما **التصنيف حسب دورة الحياة** فيجيب: متى يظهر النزاع؟
- **الوسيط والمستشار:** يعالجهما هذا المحور معاً تقريباً، وينسب الدور المزدوج والتحديات الأربعة إلى «الوسيط». والتمييز التفصيلي بينهما يُعرض في محوري التفاوض والوساطة والميثاق العائلي من محاور البرنامج.

نظام الشركات والمنشآت العائلية

المطلوب: أن تعرف أحكام نظام الشركات المتعلقة بالمنشآت العائلية، والمرونة التي أتاحها لتنظيم علاقة الشركاء، وتقييد التصرف بالحصص، وبناء ترتيبات خاصة.

أ. الإطار العام

- صدر النظام الأول عام **1965**. أما النظام الحالي فصدر بالمرسوم الملكي **م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ**، استجابةً لرؤية 2030.
- **اللائحة التنفيذية:** قرار وزير التجارة رقم **16059 وتاريخ 24/5/1444هـ**.
- **فلسفة النظام:** تعزيز المرونة والكفاءة، وتقوية حماية المساهمين، ومنها حماية الأقليات.
- **المبادئ الأساسية ثلاثة:**
  1. **المرونة في التنظيم:** قواعد داخلية تناسب الشركة، بشرط ألا تخالف الأحكام الآمرة.
  2. **الحماية المتوازنة:** حماية جميع المساهمين مع مرونة أكبر للأغلبية.
  3. **التدرج في المتطلبات:** بحسب حجم الشركة ونشاطها.
- **الفرص ثلاث:**
  1. المساهمة المبسطة، وهي تناسب الشركات العائلية المتوسطة.
  2. إصدار أنواع مختلفة من الأسهم.
  3. مرونة أكبر في تحديد صلاحيات المجلس والجمعية العامة.
- **التحديات ثلاثة:**
  1. أنظمة حوكمة أكثر تطوراً.
  2. شفافية وإفصاح أعلى.
  3. متطلبات إدارة المخاطر والامتثال.

ب. الباب الأول: أحكام عامة

المادة	الحكم	الأثر العائلي
م1 (الأقارب)	الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأزواج والزوجات	تحدد من هو «العائلة» نظاماً، وتؤثر في: تطبيق م 220، وحقوق الشفعة داخل العائلة، وأحكام الميراث، ومن يشارك في القرارات العائلية
الجهات المختصة	الوزارة (التجارة) للشركات غير المدرجة، والهيئة (السوق المالية) للشركات المدرجة	—

المادة	الحكم	الأثر العائلي
م2 (الشركة)	كيان قانوني يؤسَّس بعقد تأسيس أو نظام أساس، يساهم فيه شخصان أو أكثر في مشروع يستهدف الربح بحصة من مال أو عمل أو منهما، لاقتسام الربح أو الخسارة	—
م7 (وثائق التأسيس)	**عقد تأسيس:** التضامن، والتوصية البسيطة، والمحدودة متعددة الشركاء. **نظام أساس:** المساهمة، والمبسطة، والمحدودة ذات الشخص الواحد	—
م8 (القيد والشهر)	الكتابة شرط وإلا بطل العقد. ولا يُحتج على الغير إلا بعد القيد في السجل التجاري. ويتحمل من تسبب في عدم القيد مسؤولية تضامنية	—
م9	تكتسب الشركة **الشخصية الاعتبارية بعد قيدها** في السجل التجاري	**الفوائد:** حماية الأموال الشخصية بانفصال الذمة، واستمرارية الأعمال، والتعامل باسم الشركة. **الخطر:** قبل القيد يكون أفراد العائلة مسؤولين شخصياً
م11	اتفاق الشركاء والميثاق العائلي	انظر قسم: الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات
م13–15 (الحصص)	نقدية أو عينية في جميع الشركات. وحصة العمل جائزة **عدا المساهمة والمبسطة**. ولا تجوز **السمعة أو النفوذ** حصةً. والتأخر في تقديم الحصة يعلّق الحقوق (الأرباح والتصويت) ويوجب التعويض	—
م25	تنتقل ملكية الحصص **بالقيد في السجل التجاري**، ولا يُعتد بالنقل إلا من تاريخه. ويصفها المحتوى بأنها «التحدي الأكبر»	**الوراثة والتشتت:** الحل بالمادة 11 لتقييد انتقال الحصص للورثة، وعملياً بحق الشفعة للعائلة أو إجبار بيع الحصص للشركة. **البيع للغير:** قيود تمنع البيع دون موافقة العائلة، مع اتفاق مسبق على طريقة التقييم

ج. شركة التضامن

- **م35:** شخصان أو أكثر **مسؤولون شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن** عن ديون الشركة.
- **مخاطرها العائلية ثلاث:**
  1. تعرض الأموال الشخصية.
  2. خطأ فرد واحد يؤثر على الجميع.
  3. صعوبة الخروج، لأن التنازل يتطلب موافقة **جميع الشركاء**.
- **م37:** يجوز تعيين مديرين متعددين مع تحديد اختصاص كل منهم. **مثاله:** الأب للمبيعات، والابن الأكبر للإنتاج، والثاني للمالية.
- **م39 (أعمال محظورة على المدير):** الاقتراض، والكفالات، وبيع العقارات.
- **م40 (منع المنافسة):** لا يمارس الشريك لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، وتُعتبر أرباحه للشركة. وحالة «الابنة تتزوج في عائلة بالمجال نفسه» تُعالج وقائياً في الميثاق.
- **م46 (الانسحاب):** بالإرادة المنفردة، بشرط **إبلاغ باقي الشركاء قبل 60 يوماً**.
- **إخراج الشريك (م45–46):** تطلبه **الأغلبية العددية من المحكمة**.

د. شركة التوصية البسيطة

- **م51:** فريقان من الشركاء:
  - **متضامنون** مسؤولون شخصياً وبالتضامن.
  - **موصون** مسؤولون في حدود حصصهم.
- **م53 (صلاحيات الموصي):**
  - **ما يحق له:** الاطلاع على سير الأعمال **مرتين سنوياً**، وفحص السجلات، والمشاركة في القرارات الداخلية بحسب العقد.
  - **ما لا يحق له:** الإدارة الخارجية والتوقيع على العقود.
  - **أثر المخالفة:** إذا تدخل في الإدارة الخارجية صار مسؤولاً شخصياً. **مثاله:** ابن موصٍ يوقع عقد توريد، فيصبح مسؤولاً عن كامل ديون الشركة.
- **م55 (القرارات):**
  - القرارات العادية: **الأغلبية العددية للمتضامنين فقط**.
  - تعديل العقد: **إجماع المتضامنين + أغلبية رأس مال الموصين**.
  - لا يحق للموصين طلب حل الشركة، ولا التصويت على تعيين المدير أو عزله.
- **م56 (التنازل):**
  - داخل الشركة: حرية كاملة للموصي.
  - للغير: موافقة **جميع المتضامنين + أغلبية رأس مال الموصين**.
  - إدخال شريك جديد: موافقة **جميع المتضامنين فقط**، ويجوز للعقد اشتراط موافقة الموصين.
- **م57:** لا تنقضي الشركة بوفاة الموصي ولا بانسحابه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

هـ. شركة المساهمة

- **م58:** شخص واحد أو أكثر، ورأس المال مقسم إلى **أسهم قابلة للتداول**، ومسؤولية المساهم مقتصرة على قيمة أسهمه.
- **لماذا تناسب العائلات الكبيرة؟** حماية كاملة للثروة، وسهولة جذب الاستثمار الخارجي، والمرونة في إدارة الأجيال.
- **م59–60:** رأس مال مُصدر **500,000** ريال، ومدفوع **125,000** عند التأسيس. ورأس المال المصرح به سقف يُبلغ دون إجراءات معقدة.
- **م67–68 (المجلس): 3 أعضاء حداً أدنى**، والمدة **حتى 4 سنوات** قابلة للتجديد، وتنتخبه الجمعية العامة.
- **م77:** للمجلس «أوسع السلطات».
- **م74–75:** يجوز للمجلس البيع والرهن والاقتراض، لكن **بيع أكثر من 50% من الأصول يحتاج موافقة الجمعية العامة**.
- **م73:** للمساهم الرقابة على المجلس دون التدخل المباشر في الإدارة، إلا إذا كان عضواً في المجلس أو موظفاً، أو عبر الجمعية العامة.
- **م76 (مكافآت أعضاء المجلس):**
  - **أنواعها:** مبلغ ثابت، أو بدل حضور، أو مزايا عينية، أو نسبة من الأرباح، أو مزيج منها.
  - **ضوابطها:** أن تكون عادلة ومحفزة ومتناسبة مع الأداء، وتقررها **الجمعية العامة العادية**.
  - **الإفصاح:** يتضمن تقرير المجلس ما قبضه كل عضو، بما فيه ما قبضه بصفته موظفاً أو مستشاراً، وعدد الجلسات وحضور كل عضو.

و. شركة المساهمة المبسطة

- **م138:** تُطبَّق عليها أحكام المساهمة مع استثناءات: **لا جمعية عامة، ولا مجلس إدارة إجباري، وإجراءات مبسطة**.
- **م141 (الحصص العينية):**
  - إذا كانت أقل من نصف رأس المال فلا يلزم مقيم معتمد إلا باتفاق المساهمين. **مثاله:** رأس مال 200,000 ريال ومعدات بقيمة 80,000 ريال.
  - إذا تجاوزت النصف وجب التقييم.
  - إذا لم يُقيَّم صحيحاً فالمؤسسون مسؤولون شخصياً **5 سنوات من تاريخ القيد**.
- **م151 (قيود التصرف):** حظر التصرف **حتى 10 سنوات من الإصدار**، ويُمدد **بإجماع المساهمين**. ويجوز اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل البيع، والبيع المخالف **باطل**.
- **م152 (الإلزام بالتنازل):** يجوز النص على إلزام مساهم بالتنازل عن أسهمه **بالقيمة العادلة** ما لم ينص النظام الأساس على غيرها، ويجوز تعليق حقوقه **عدا الحقوق المالية** حتى يتنازل.
- **م153 (تسوية المنازعات):** فيما عدا **الأفعال الجنائية**، يجوز النص في النظام الأساس على التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة. ويشمل ذلك النزاعات بين المساهمين، وبين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها.

ز. الشركة ذات المسؤولية المحدودة

- **م156:** شخص واحد أو أكثر، وذمتها مستقلة، ومسؤولية الشريك **بقدر حصته**.
- **تحدياتها للعائلات:** يجب تحديد كل البنود مسبقاً، ويصعب التنبؤ بالمستقبل، وأي تعديل يحتاج إجراءات رسمية.
- **م160–164 (المديرون):**
  - التعيين في عقد التأسيس أو عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة.
  - يجوز عزل المدير **ولو كان معيناً في عقد التأسيس**.
  - **المدير الشريك لا يصوت على عزله**.
- **م165 (الجمعية العامة):** تجتمع مرة سنوياً على الأقل **خلال 6 أشهر** من نهاية السنة المالية، وتُوجَّه الدعوة **قبل 21 يوماً**.
- **م166 (القرارات):**
  - القرارات العادية: **أكثر من نصف رأس المال**.
  - إذا لم يتوفر النصاب: اجتماع ثانٍ تصدر قراراته **بأغلبية الحاضرين**.
  - القرارات بالتمرير جائزة بإجراءات محددة.
- **م172 (تعديل العقد وزيادة رأس المال):**
  - زيادة رأس المال تحتاج **ثلاثة أرباع رأس المال (75%)**، مع حق الأولوية للشركاء بنسبة حصصهم.
  - **يلزم الإجماع** في: رفع القيمة الاسمية للحصص، وإلغاء حق الأولوية.
  - **مثال المحتوى:** عائلة من 8 أشخاص يرفض واحد منهم رفع القيمة الاسمية، فتتوقف العملية.
- **م173 (تسوية المنازعات):** فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز النص في **عقد التأسيس** على التحكيم أو غيره. **قيدها:** تشمل فقط النزاعات بين الشركاء، أو بين الشركة ومديريها.
- **م178 (التنازل للغير):**
  - إبلاغ إجباري **عبر المدير** لجميع الشركاء.
  - **30 يوماً** لممارسة **حق الاسترداد**.
  - عند الخلاف يُقيَّم بمقيم معتمد **على نفقة طالب الاسترداد**.
  - يُوزَّع إذا تعدد طالبو الاسترداد.
- **م182 (الخسائر):** إذا بلغت **نصف رأس المال** وجب على المدير دعوة الجمعية **خلال 60 يوماً** من العلم، للنظر في الاستمرار مع المعالجة، أو الحل.

ترد صيغتان في إدراج أحكام الإلزام ببيع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: ضمن «متطلبات الإجماع»، ومقرونةً بنسبة **(90%)**. والمعتمد للاختبار حفظ النسبة (90%) كما وردت.

ما يميّز المفاهيم

المفهوم	يقابله	الفرق
عقد التأسيس	النظام الأساس	الأول لشركات الأشخاص والمحدودة متعددة الشركاء، والثاني للمساهمة والمبسطة والمحدودة ذات الشخص الواحد
حق الأولوية (م 172)	حق الاسترداد (م 178)	الأولوية في **الاكتتاب بزيادة رأس المال**، والاسترداد في **شراء حصة يتنازل عنها شريك للغير**
الانسحاب (م46، التضامن)	الإخراج	الانسحاب بإرادة الشريك مع إبلاغ قبل 60 يوماً، والإخراج تطلبه الأغلبية العددية من المحكمة
قيود التصرف (م 151)	الإلزام بالتنازل (م 152)	الأولى **تمنع البيع** مدةً أو تشترط الموافقة، والثاني **يُجبر على البيع** بالقيمة العادلة
م153	م173	الأولى في **النظام الأساس** للمبسطة وتشمل الرئيس وأعضاء المجلس، والثانية في **عقد التأسيس** للمحدودة وتقتصر على الشركاء والمديرين
المتضامن	الموصي	الأول مسؤول في جميع أمواله ويدير، والثاني مسؤول بقدر حصته ويفقد حمايته إن تدخل في الإدارة الخارجية

الشكل القانوني للمنشآت العائلية

المطلوب: أن تفهم الفروق بين الأشكال المتاحة (مساهمة، وذات مسؤولية محدودة، وقابضة)، وأثر كل شكل على المسؤولية والحوكمة وانتقال الملكية ودخول الأجيال وخروجها.

أحكام كل شكل بموادّه في قسم: نظام الشركات والمنشآت العائلية. ويضيف هذا القسم المقارنة ومعايير الاختيار.

أ. المؤسسة مقابل الشركة

المؤسسة الفردية (6 مزايا)	الشركة (5 مزايا)
بساطة إجراءات التأسيس	رأس مال أكبر لتعدد الملاك
سيطرة كاملة للمالك	لا يُلغى الشكل القانوني بوفاة شريك
تغيير النشاط أو البيانات بقرار المالك	انفصال أموال الشركاء عن أموال الشركة عند التعثر
انخفاض مصروفات التأسيس والإدارة	حوكمة أعلى بالتصويت في المجلس أو بين الشركاء
لا حد أدنى لرأس المال	حوكمة الأعمال بما يتواءم مع التوجه الاستراتيجي
حرية ومرونة أكبر في القرار	—

ب. مخاطر الاستدامة: المحدودة مقابل المساهمة (4 معايير)

المعيار	ذات المسؤولية المحدودة	المساهمة
وفاة شريك	يتطلب موافقة **جميع ورثته** على تعديل عقد التأسيس وتوثيقه، وإن اختلفوا تعثر تحديث البيانات وتعطلت الأعمال	يُعدَّل **سجل المساهمين** الذي تعده الشركة بإدخال الورثة محل مورثهم
وفاة مدير أو عضو معيَّن في العقد	يتطلب تعديل العقد، فإن لم يوافق الشركاء بقي اسم المتوفى في العقد والسجل و**توقفت الحسابات البنكية**	لا يُعدَّل شيء، ويعين المجلس بديلاً يُعرض على **أول جمعية عامة عادية**
تمديد مدة الشركة	إن اعترض شريك فلا يُنفَّذ التمديد **إلا بعد بيع حصته**	قرار من **الجمعية العامة غير العادية** بموافقة **ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة** في الاجتماع
زيادة رأس المال نقداً	موافقة **جميع الشركاء**، فرفض شريك يملك 1% يعطّل القرار	جمعية عامة غير عادية بموافقة **ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة**

ترد صيغتان في زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة: **موافقة جميع الشركاء**، و**ثلاثة أرباع رأس المال (75%)** وفق المادة (172) مع حصر الإجماع في رفع القيمة الاسمية وإلغاء حق الأولوية. والمعتمد للاختبار: إن ذُكرت المادة (172) فالنسبة 75%، وإن جاء السؤال في مقارنة مخاطر الاستدامة بين المحدودة والمساهمة فالجواب موافقة جميع الشركاء.

ج. خلاصة وزارة التجارة («إذاً..»)

1. الشركات المحدودة قد تكون عرضة **لخطر الانقضاء** بسبب خلاف الشركاء، ولا تتعرض المساهمة لذلك.
2. استمرارية المساهمة وتناقلها بين الأجيال أكثر.
3. ثقة المتعاملين بالمساهمة أكبر.
4. يجوز للمساهمة المقفلة **طرح أسهمها في السوق المالية**، ولها مزايا لدى جهات حكومية. أما المحدودة فلا يجوز لها الطرح، **ويجب أن تتحول ابتداءً إلى مساهمة مقفلة**.

د. أربعة مفاهيم شائعة «غير صحيحة»

المفهوم الخاطئ	التصحيح
إجراءات جمعيات المساهمة أصعب	يوجد **نظام الجمعيات الإلكتروني**، ولا يحتاج عقد الجمعية موافقة مسبقة من الوزارة
لا قيود على الأسهم	يجوز وضع قيود على تداولها في **النظام الأساس**
إجراءات التحول صعبة	بسّطتها الوزارة **وأصبحت إلكترونية**
التزامات المساهمة أكثر	الغالبية متشابهة: قوائم مالية سنوية، وجمعية سنوية، ومراجع حسابات، واحتياطي نظامي

هـ. التحول من مؤسسة إلى شركة إلكترونياً (4 خطوات)

1. الدخول على موقع وزارة التجارة، خدمات الشركات.
2. اختيار أيقونة «تحويل من مؤسسة إلى شركة».
3. تعبئة البيانات وإرسال الطلب.

4. توثيق العقد وسداد الرسوم وإصدار السجل الجديد.

و. جدول الخصائص (كما ورد)

البند	المحدودة	المساهمة المبسطة	المساهمة
الشخصية الاعتبارية	ينطبق	ينطبق	ينطبق
المرجع الرئيسي	عقد التأسيس	النظام الأساس	النظام الأساس
رأس المال	غير محدد	غير محدد	لا يقل عن 500,000
المدفوع	غير محدد	غير محدد	لا يقل عن 25%
أعلى سلطة	مجلس المديرين / المدير	مجلس المساهمين	الجمعية العمومية
مجلس الإدارة	غير متطلب	غير متطلب	متطلب
الحصص العينية	تقرير مقيم معتمد	لا يلزم إلا إذا تجاوزت 50%	تقرير مقيم معتمد
إيداع رأس المال	لا يتطلب	شهادة إيداع القدر المدفوع لدى بنك	حساب بنكي باسم الشركة تحت التأسيس

ترد صيغتان في أعلى سلطة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: «مجلس المديرين / المدير» كما في جدول الخصائص، ووجود **جمعية عامة للشركاء** تجتمع سنوياً وفق المادة (165). والمعتمد للاختبار: ما في الجدول عند السؤال عن جدول الخصائص، والجمعية العامة للشركاء عند السؤال عن المادة (165).

ز. الأشكال الموصى بها

- **المؤسسات الفردية والتضامن والتوصية البسيطة:**
  - ترتبط ذمة المنشأة بذمم جميع الملاك، أو بذمة أحدهم في التوصية.
  - المؤسسة قد تناسب **الأعمال الناشئة**.
  - التضامن والتوصية يناسبان المنشآت **في حدود ضيقة**.
- **ذات المسؤولية المحدودة:**
  - الذمة منفصلة.
  - صعوبة انتقال الحصص، ووجوب موافقة جميع الشركاء حتى في الوفاة والإرث.
  - مشكلة التمديد عند اعتراض شريك.
- **المساهمة (المقفلة والمبسطة):**
  - الذمة منفصلة.
  - سهولة انتقال الحصص مع إمكان التوافق على قيود.
  - تنتقل الحصص **تلقائياً للورثة** دون تعديل عقد التأسيس.
- **توصية المركز:** أن تتجه المنشآت العائلية إلى **الشركات المساهمة، أو إلى المساهمة المبسطة إذا تعذّر ذلك**.

ح. مزايا المساهمة المبسطة (5)

1. لا حد أدنى لرأس المال.
2. إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة.
3. إدارتها بمدير أو أكثر، أو بمجلس إدارة، أو غير ذلك.

4. يحدد النظام الأساس نصاب اجتماعات المساهمين وقراراتها.
5. لا تُشترط جمعيات عامة، ويتولى المساهمون اختصاصاتها أو يحددون من يتولاها.

ط. الشركة القابضة

لم تُعرض تفاصيلها كتابةً في هذا المحور، وورد ذكرها ضمن محاور البرنامج. وتُعرض من زاويتين في محاور أخرى:

- محور إدارة الأعمال: متى تحتاج المنشأة إلى شركة قابضة.
- محور الأوقاف العائلية: «الشركة القابضة المختلطة» بوصفها شكلاً للوقف بعد الدمج.

ما يميّز المفاهيم

- **المساهمة ≠ المبسطة:**
  - المساهمة: رأس مال 500,000 بحد أدنى، وجمعية عمومية، ومجلس إدارة إلزامي.
  - المبسطة: لا حد أدنى، ولا جمعيات عامة لازمة، وإدارة مرنة.
- **انتقال الحصص بالوفاة:**
  - في المحدودة: **تعديل عقد التأسيس بموافقة جميع الورثة**.
  - في المساهمة: **تعديل سجل المساهمين** فقط.
- **الطرح في السوق:** للمساهمة المقفلة، أما المحدودة فتتحول أولاً إلى مساهمة مقفلة.
- **«المؤسسة» في تعريف المركز** تُعد منشأة عائلية (انظر قسم: التحديات القانونية للشركات العائلية)، لكنها **بلا شخصية اعتبارية منفصلة** عن مالكها.

الشركة الوقفية والشركة غير الربحية: الفرص والتحديات

المطلوب: أن تعرف ما يتيحه هذان الكيانان للمنشأة العائلية من حماية للأصول واستدامة عبر الأجيال، والتحديات النظامية والتشغيلية المرتبطة بهما.

> يستند هذا المحور إلى دراسة من بنك الجزيرة وشركة استثمار المستقبل. أما العلاقة بين الوقف والشركة العائلية من الزاوية الشرعية والإدارية (نماذج الدمج وأشكاله) فتُشرح في محور الأوقاف العائلية. وهنا الزاوية النظامية فقط.

أ. حقائق الشركة الوقفية (10)

1. يجوز وقف أسهم وحصص الشركات التجارية **دون استثناء**.
2. يجوز للوقف أن **يؤسس** شركة أو **يستحوذ** على شركة قائمة.
3. «الشركة الوقفية» **مصطلح عرفي لم يُعرَّف نظاماً**، ويُقصد به الشركة التي تكون **كامل** أسهمها أو حصصها مملوكة لوقف.
4. لها **صورتان**:
   - شركة أُوقفت حصصها أو أسهمها.
   - شركة أسسها الوقف أو استحوذ عليها.
5. الصورة الأولى تُعد **عيناً للوقف**. والثانية **مالاً مملوكاً للوقف لا عيناً له**، إلا في حالات مستثناة.
6. الشركة الوقفية بجميع صورها **مملوكة للوقف نظاماً**.
7. لها **شخصية اعتبارية مستقلة** عن شخصية الوقف:
   - يشرف على الوقف **الهيئة العامة للأوقاف**.
   - ويشرف على الشركة **وزارة التجارة**.
8. توجد صور يُتردد في إدخالها تحت المسمى، لأنه اصطلاح عرفي بلا حدود متفق عليها.

9. غرضها **تحقيق الأرباح** كسائر الشركات، لكن الأرباح تذهب للكيان الوقفي ليصرفها في مصارفه **الخيرية أو الأهلية**.
10. التصرف في عقارات الشركة الوقفية **ذات المسؤولية المحدودة** يشترط **إذن جهة الاختصاص**، ولا يُشترط ذلك في **شركة المساهمة الوقفية**.

ب. الشركة غير الربحية (المادة 185)

- تشبه الوقف الخيري **في بعض صوره لا جميعها**، وتهدف إلى خدمة المجتمع بآليات القطاع الخاص وسياساته.
- تقوم أساساً على **الدعم المالي والعملي من أبناء المجتمع**.

وجه المقارنة	غير الربحية العامة	غير الربحية الخاصة
الشكل	**شركة المساهمة فقط**	أي شكل من **شركات الأموال**
المصارف	خدمة المجتمع بعمومه	مصرف أو مجال معين غير الربح الشخصي للشركاء
التحول إلى ربحية	**لا يجوز**	**يجوز**، ما لم يخالف عقد التأسيس أو النظام الأساس
التصفية والشطب	**بإذن الوزارة**	دون إذن الوزارة
التنازل عن العضوية للغير	—	يجوز

أحكام خاصة بالعامة:

- يُشترط النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة.
- تحتاج **موافقة الوزارة** لتعديل النظام الأساس في ثلاثة أمور:
  1. أحكام التصرف في الأصول.
  2. صلاحيات مجلس الإدارة.
  3. المصارف والمجالات.
- يجوز لها قبول **الهبات والوصايا والأوقاف** واستثمارها والإنفاق من ريعها وفق شروط الواهب أو الموصي أو الواقف.

ج. المزايا النظامية للشركات غير الربحية (9)

1. يحق لها الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها.
2. وضع المنظِّم ضوابط لعدم خضوعها لجباية الزكاة ولإعفائها من الضرائب.
3. يجوز تخصيص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها **على ألا يتجاوز 30%**.
4. يجوز **لموظفي القطاع العام** تأسيس شركات غير ربحية **عامة**.
5. يُحظر توزيع شيء من أرباحها على أعضائها وعامليها، ما لم يكن مشمولاً بالمصارف، **ولا يتجاوز 10%**.
6. يجوز للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات وذوي الصفة الاعتبارية العامة تأسيسها.
7. يجوز دفع مكافآت أو مزايا **معقولة** لعامليها مقابل خدماتهم.
8. **لأي عضو** رفع دعوى نيابةً عنها لاسترداد أرباح صُرفت مخالفةً للنظام.
9. يُحظر عليها **طرح أسهمها للاكتتاب العام**.

د. مصادر تمويلها (4)

1. إيراداتها المباشرة من الخدمات والسلع.
2. المساهمة التطوعية بالأيدي العاملة والخبرات.
3. المنح والتبرعات عبر اشتراكات العضوية.
4. الاستثمارات التي يعود ريعها عليها.

هـ. هيكلتها (4)

1. تقوم على **العضويات**، وتُقسَّم بأي شكل يختاره المؤسسون.
2. يكتتب الأعضاء في العضويات أو يشترونها، ويترتب على تملكها حقوق والتزامات.
3. يجوز حصر التصويت في الجمعية على فئات معينة أو على مواضيع معينة.
4. تُصدر **شهادات عضوية غير قابلة للتداول**.

و. الربحية مقابل غير الربحية (بالمواد)

المادة	الشركة الربحية	الشركة غير الربحية
3/185	يجوز الطرح للاكتتاب العام	**يُحظر** الطرح
186	تحقيق الربح وتنميته أو توزيعه	تحقق الربح لكن **ينفق في المصارف** المنصوص عليها
194	توزيع الأرباح دون قيد في المقدار	لا توزيع على الأعضاء **إلا إذا كان العضو مشمولاً بالمصارف**
196	تخضع للزكاة والضريبة	لا تخضع، وفق الضوابط
5/194	يجوز للدائن الشخصي للشريك التنفيذ على حصته	لا يجوز للدائن الشخصي لعضو **العامة** التنفيذ على أسهمه
1/188	شركاء أو مساهمون	كل شريك أو مساهم **عضو**

ز. الفرص والتحديات كما تُستخلص من الأحكام السابقة

> لا يقسم المحتوى الأحكام صراحةً إلى «فرص» و«تحديات». التصنيف التالي ترتيب توضيحي للأحكام نفسها، لا إضافة عليها.

الكيان	فرص (حماية واستدامة)	تحديات (نظامية وتشغيلية)
الشركة الوقفية	ديمومة الأصل، وإدارة تجارية تحقق الربح، وشخصية مستقلة عن الوقف	المصطلح غير معرَّف نظاماً، وجهتا إشراف (الهيئة والوزارة)، وإذن جهة الاختصاص لعقارات الوقفية المحدودة
غير الربحية	إعفاء من الزكاة والضرائب، وحماية أسهم أعضاء العامة من دائنيهم الشخصيين، وقبول الهبات والأوقاف	لا اكتتاب عام، ولا توزيع للأرباح (10% سقفاً بشرط الشمول بالمصارف)، وسقف 30% لتنمية الاستثمار، وموافقة الوزارة للتعديل والتصفية في العامة

ما يميّز المفاهيم

- **«عين للوقف» ≠ «مال مملوك للوقف»:**
  - الشركة التي أُوقفت حصصها عينٌ للوقف.
  - الشركة التي أسسها الوقف أو استحوذ عليها مالٌ مملوك له.
  - وكلتاهما مملوكة للوقف نظاماً.
- **الشركة الوقفية ≠ غير الربحية:**
  - الوقفية غرضها **الربح**، وتذهب أرباحها للوقف.

- غير الربحية تحقق الربح لكنه يُنفق في **مصارفها**، وتقوم على **العضوية**.
- **المساهمة الوقفية ≠ المحدودة الوقفية:** الإذن للتصرف في العقارات مشترط في المحدودة دون المساهمة.
- **العامة ≠ الخاصة:** الخلاف بينهما في الشكل والمصارف وجواز التحول والتصفية (الجدول أعلاه).
- **اتساق مع محور الأوقاف العائلية:** توصف الشركة هناك بأنها وقفية «إذا كان جميع الشركاء من الأوقاف»، وهذا يوافق عبارة «كامل أسهمها» هنا.

الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات

المطلوب: أن تعرف الأدوات الاستباقية (اتفاقيات الشركاء، وشروط التصرف بالحصص، وآليات التقييم والخروج، وشروط حق الأولوية)، وأن تدرك أنها أقل كلفة بكثير من التقاضي اللاحق.

> عبارة «أقل كلفة بكثير من التقاضي» من محاور البرنامج. **لا يقدّر المحتوى الكلفة ولا يقارنها رقمياً**، ويكتفي بوصف القضاء بأنه «حل أخير». أما م151 وم152 وم153 وم172 وم173 وم178 فانظرها في قسم: نظام الشركات والمنشآت العائلية، وتُستخدم هنا أدوات وقائية دون إعادة شرحها.

أ. الأنظمة والجهات

الأنظمة المرتبطة (8)	الجهات المرتبطة (5)
نظام الشركات ولائحته التنفيذية · الإفلاس · السجل التجاري · مكافحة غسل الأموال · المنافسة · المعاملات المدنية · الأحوال الشخصية · أنظمة الزكاة والضريبة	وزارة التجارة · هيئة السوق المالية · المركز الوطني للمنشآت العائلية · الهيئة العامة للأوقاف · المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ب. ما لا يسع ملاك الشركات العائلية الجهل به (4 محاور)

المحور	عناصره
مفاهيم السيطرة والملكية	السيطرة على 3 مستويات: الملكية، والمجلس (مجلس المديرين أو مجلس الإدارة)، والمستوى التشغيلي
الصفة وصلاحيات القرار	أهمية **مصفوفة الصلاحيات**، ومفهوم الصفة قانونياً، و**أثر الصفة على صحة القرار**
حدود التدخل في أعمال الشركة	الشريك العامل، والشريك غير العامل، وأفراد العائلة غير الشركاء
العقود الصورية	دخول الأبناء في شركات أو ملكيات بشكل صوري، وتملك الأصول نيابةً عن الشركة والعكس

ج. الميثاق العائلي في الجانب الوقائي

- **تعريفه:** وثيقة تعتمدها العائلة لتحديد المبادئ العامة والأطر العريضة لإدارة ثروة العائلة وعلاقاتها ومنهجية اتخاذ القرار فيها، بما في ذلك علاقة العائلة بشركاتها.
- **إعداده:** يعدّه **استشاري مختص** بصياغة المواثيق، و**يراجعه قانونياً محامٍ مختص**.
- **قوته:** «من حيث المبدأ وثيقة فاعلة في سياق **الالتزام الأدبي والوصية الشرعية**، وليس بالضرورة ملزماً قانونياً».

> ترد صيغتان في قوة الميثاق العائلي: أنه «ليس بالضرورة ملزماً قانونياً»، وأنه «يكون ملزماً» بنص المادة 11/2 وذو «**قوة قانونية حقيقية** وليس مجرد توجيهات أخلاقية». والمعتمد للاختبار: أن الاتفاق أو الميثاق المبرم وفق المادة (11) ملزم، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.

إضافة توضيحية: العبارة الأولى تصف الميثاق بوصفه وثيقة عائلية عامة. أما الإلزام فيثبت للميثاق المبرم بين الشركاء وفق المادة (11) بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس.

د. المادة 11: اتفاق الشركاء والميثاق العائلي

النص: يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين، خلال مدة التأسيس أو بعدها:

- **(أ)** إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، **بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم** في الشركة، **بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض**.
- **(ب)** إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات، وغيرها.
- **(2)** يكون الاتفاق أو الميثاق **ملزماً**، ويجوز أن يكون **جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس**، ويُشترط **ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس**.

مجالات الميثاق في الفقرة (ب) كما حللها المحتوى (8):

المجال	ما يشمله
1. تنظيم الملكية العائلية	توزيع الحصص، وقواعد انتقال الملكية، وحقوق الأجيال
2. الحوكمة	هيكل المجلس، وآليات القرار، ودور الأعضاء المستقلين
3. الإدارة	تعيين المديرين، وتوزيع المسؤوليات، وآليات المساءلة
4. سياسة العمل	استراتيجية الشركة وقيمها ومبادئها التشغيلية
5. توظيف أفراد العائلة	شروط التوظيف، ومعايير الأداء، وآليات الترقية
6. توزيع الأرباح	سياسات التوزيع، ونسب الاحتجاز، وأولويات الاستثمار
7. التصرف في الحصص أو الأسهم	قيود البيع، و**حق الشفعة**، و**آليات التقييم**
8. تسوية المنازعات	الوساطة الداخلية، والتحكيم، وإجراءات التصعيد

تطبيقات م11 (3):

1. **تنظيم دخول الجيل الثاني** (شركة تأسست 1990):
   - شروط دخول أبناء المؤسس (المؤهلات والخبرة).
   - آلية تحديد حصصهم.
   - أدوارهم ومسؤولياتهم.
   - حقوقهم في القرارات المهمة.
2. **سياسة توزيع الأرباح:**
   - نسبة ثابتة للتوزيع (مثلاً **40%**).
   - نسبة احتجاز لإعادة الاستثمار (**60%**).
   - مراجعة النسب **سنوياً**.
   - حالات استثنائية تستدعي تعديل السياسة.
3. **تنظيم بيع الحصص:**
   - حق الشفعة لأفراد العائلة.
   - آلية تقييم الحصص.
   - إجراءات الحصول على موافقة العائلة قبل البيع.
   - عقوبات المخالفة.

هـ. المادة 220 (الفقرة 4): تحول الشركات العائلية

النص: دون إخلال بإمكانية التحول بناءً على الفقرة (1) وبشروط تأسيس شركة المساهمة وقيدها وشهرها:

- يجوز تحول **التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة** إلى **شركة مساهمة**.
- إذا طلب ذلك الشركاء المالكون **لأكثر من نصف رأس المال**، ما لم ينص عقد التأسيس على **نسبة أقل**.
- على أن تكون **جميع الحصص** مملوكة ممن تربطهم **صلة قرابة أو نسب**، أو يكون من بينها ما هو **مملوك لوقف** أو **ناشئ عن وصية** من أحد الشركاء.
- **ويُعد باطلاً كل شرط يخالف هذه الفقرة.**

الشرح:

- الشرط الأخير هو «**التعريف الفعلي للشركة العائلية في النظام السعودي**».
- الأغلبية المطلوبة **أقل من الإجماع المطلوب للتحول إلى مساهمة مبسطة**، فالتحول إلى مساهمة عادية أسهل.
- عبارة «ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أقل» تسمح بشروط أيسر للتحول.

تطبيقات م220 (2):

1. **تحول شركة تضامن** (تأسست 1995، يملكها أب وأبناؤه الثلاثة، والهدف حماية الأموال الشخصية وجذب الاستثمار). الخطوات الخمس:
   1. التأكد أن جميع الحصص لأفراد العائلة.
   2. موافقة مالكي **أكثر من نصف** رأس المال.
   3. إعداد نظام أساس جديد.
   4. تقييم الأصول وتحديد رأس المال الجديد.
   5. استيفاء شروط تأسيس المساهمة وقيدها وشهرها.
2. **تحول محدودة إلى مساهمة مبسطة:**
   - **التحديات (3): الإجماع** لا الأغلبية، وإقناع المترددين، وحماية مخاوف الأقليات.
   - **الحلول (3):** جلسات توعية، وضمانات إضافية في النظام الأساس، وتعويضات أو مزايا للمترددين.

و. استخدام المادتين معاً (3 صور)

الصورة	مثال المحتوى
التخطيط المسبق للتحول في الميثاق	عند بلوغ حجم الأعمال **100 مليون ريال سنوياً** أو عدد الموظفين **200**، تلتزم الشركة بالتحول إلى **مساهمة مبسطة خلال سنة** من تحقق أي الشرطين. والفائدة: تقليل المقاومة عند التحول الفعلي
حماية الأقليات أثناء التحول	لمن يملك **أقل من 10%** مقعد في المجلس، **أو** تعويض إضافي يعادل **20%** من قيمة حصته
تنظيم عملية التحول	**لجنة تحول** من **ثلاثة أعضاء من العائلة وخبير خارجي**، تعد دراسة الجدوى وتدير التحول. قراراتها **بالإجماع**، وتعرض **تقريراً شهرياً** على جميع الشركاء

ز. تسوية المنازعات

الوسائل البديلة (ADR):

- هي Alternative Dispute Resolution، أي الآليات البديلة لحل النزاعات.
- سندها م153 (انظر قسم: نظام الشركات والمنشآت العائلية).
- **مزاياها خمس:** السرية والخصوصية، والحفاظ على العلاقات، والسرعة والكفاءة، والمرونة، والخبرة والتخصص.

الوساطة: للوصول إلى التسوية الودية. ويذكر المحتوى عنصرين: التعيين، وأهمية دور المستشار ومعرفته بمنهجيات إدارة النزاعات.

التحكيم: ترد عناوينه فقط:

- تعريف التحكيم.
- التحكيم المؤسسي.
- التحكيم غير المؤسسي.
- مزايا اللجوء إليه.
- صياغة شرط التحكيم.

القضاء حلاً أخيراً: أبرز دعاواه دعاوى المسؤولية، وعزل المدير، وحل الشركة وتصفيتها.

> لم تُعرض تفاصيل التحكيم ودور المركز الوطني في الوساطة كتابةً في هذا المحور، وتُفصَّل الوساطة والتحكيم والقضاء في محور التفاوض والوساطة.

ح. الحالات الدراسية

حالة شركة النور (حالة شاملة):

- **الخلفية:** تضامن تأسست **1980** برأس مال **50,000** ريال، في المقاولات والتطوير العقاري، وإيراداتها اليوم **أكثر من 500 مليون**، ولديها **أكثر من 1000** موظف.
- **الأطراف:**
  - الأب أحمد (75 عاماً) يريد التقاعد.
  - محمد (50) للعمليات.
  - خالد (48) للمالية.
  - سعد (45) للتطوير.
  - فهد (42) خارج الشركة.
  - والجيل الثالث يطالب بالمشاركة.
- **التحديات (5):**

1. لا ميثاق عائلي.
2. شكل التضامن لا يناسب حجم الشركة.
3. خلاف حول الأرباح والاستثمارات الجديدة.
4. غموض الأدوار.
5. مطالب الجيل الثالث.

- **الحل المتكامل بمرحلتين:**
  - **المرحلة الأولى، الميثاق (م11)، بستة عناصر:** القيم والمبادئ، وهيكل الملكية، والحوكمة والإدارة، وسياسة التوظيف العائلي، والسياسات المالية، وتسوية المنازعات.
  - **المرحلة الثانية، التحول (م220)، بأربع خطوات:** دراسة الجدوى، والموافقات، وإعداد الوثائق، والتنفيذ.

حالة شركة الوادي (نزاع الميراث وانتقال الحصص):

- **الخلفية:** تضامن تأسست **1985** برأس مال **5 ملايين**. توفي المؤسس محمد الوادي **2023**، وقيمة الشركة **80 مليوناً**. ويصبح الورثة شركاء بقوة القانون.
- **الورثة كما وردوا في الحالة:**
  - الزوجة 1/8 = 10 ملايين.
  - أحمد (المدير العام) 20 مليوناً.
  - سعد (مدير المبيعات) 20 مليوناً.
  - فهد (طبيب، لا يعمل في الشركة) 20 مليوناً.

- نورا (متزوجة، لا تعمل) 5 ملايين.
- هند (المديرة المالية) 5 ملايين.

- **التعقيدات الأربعة:**

1. المسؤولية التضامنية غير المحدودة لا يريدها بعض الورثة.
2. إدارة أحمد مقابل رغبة الآخرين في الإشراك.
3. التوزيع للورثة غير العاملين مقابل إعادة الاستثمار للعاملين.
4. فهد يريد البيع ولا سيولة لدى الآخرين لشراء حصته، ودخول شريك خارجي قد يغير الطابع العائلي.

- **الأسئلة (5):** انتقال الحصص بالميراث في التضامن، وخيارات من لا يريد المسؤولية التضامنية، والتحول إلى شكل آخر، وتنظيم الإدارة، وحلول الخروج.
- **المخرجات المطلوبة (4):** استراتيجية انتقال، وخطة تحول، ونظام إدارة يراعي الجميع، وآلية دخول وخروج.

ترد في الحالة أنصبة 20 مليوناً لكل ابن و5 ملايين لكل بنت، أي بنسبة 4:1، والقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. والمعتمد للاختبار: نصيب الزوجة (1/8 = 10 ملايين) فقط، ولم تُبنَ الأسئلة على أنصبة الأبناء والبنات.

إضافة توضيحية (تحقق حسابي): الباقي بعد نصيب الزوجة 70 مليوناً. الأسهم: 3 أبناء × 2 + بنتان × 1 = 8 أسهم. السهم الواحد: 70 ÷ 8 = 8.75 مليون. نصيب الابن: 8.75 × 2 = **17.5 مليوناً**. نصيب البنت: **8.75 مليون**. التحقق: 10 + (3 × 17.5) + (2 × 8.75) = 10 + 52.5 + 17.5 = **80 مليوناً**.

حالات مختصرة للتأمل (5):

1. تعيين المدير العام الجديد.
2. بيع أصول الشركة.
3. الدمج مع شركة أخرى.
4. سياسات التوظيف العائلي.
5. إنشاء مؤسسة خيرية عائلية.

حالات النقاش. تُطرح أسئلةً للنقاش دون إجابات نموذجية. والعمود الأخير ربط توضيحي بالأحكام السابقة:

الحالة	المطلوب	ما تستند إليه الإجابة
عائلة العبدالله: محدودة، الأب 60%، وسالم وخالد 20% لكل منهما. سالم مدير تنفيذي وخالد لا يعمل. خالد يطلب زيادة التوزيعات، والأب وسالم يريدان إعادة الاستثمار. ابنة سالم حديثة التخرج ويعارض خالد تعيينها	3 بنود لاتفاق الشركاء و3 للميثاق	م11 (أ) و(ب)، وتطبيقا توزيع الأرباح والتوظيف
شركة أغذية: الجيل الثاني يحافظ على العلامة التقليدية، والثالث يريد تحديثاً رقمياً واستثمارات ضخمة، **ولا شرط لتسوية المنازعات**	أول وسيلة؟ ثم ماذا؟ ومخاطر ترك النزاع؟	تدرج: الوسائل البديلة، ثم التحكيم، ثم القضاء حلاً أخيراً
مجموعة فنادق في صورة مؤسسات فردية تريد كياناً موحداً	الشكل الأمثل ولماذا	توصية المركز: مساهمة، أو مبسطة إن تعذر (انظر قسم: الشكل القانوني للمنشآت العائلية)
شقيقان: أحدهما يريد تمويلاً بنكياً والآخر يرفض، وفشل التفاوض المباشر	أولى خطوات الوسيط، والفرق بين الوسيط والمحكّم	محور التفاوض والوساطة
شريك يملك 30% في محدودة يريد البيع لغريب، واتفاق الشركاء ينص على حق الأولوية	الإجراءات خطوة بخطوة	م178: الإبلاغ عبر المدير، و30 يوماً، والتقييم عند الخلاف، والتوزيع

الحالة	المطلوب	ما تستند إليه الإجابة
مؤسس يريد انتقالاً سلساً للجيل الثاني	أهم نصيحة قانونية	م11 مع م220 معاً

ما يميّز المفاهيم

- **اتفاق الشركاء ≠ الميثاق العائلي:**
  - الاتفاق (م11/أ) ينظم **العلاقة بين الشركاء أو مع الشركة**، ومنها دخول الورثة.
  - الميثاق (م11/ب) ينظم **الملكية العائلية وحوكمتها وسياساتها**.
  - والفرق التفصيلي يُعرض في محور الميثاق العائلي.
- **مسارا التحول:**
  - التحول **إلى مساهمة** بموجب م220/4: **أكثر من نصف رأس المال** أو نسبة أقل في العقد.
  - التحول **إلى مساهمة مبسطة**: **الإجماع** بحسب المحتوى.
- **شرط «العائلية» في م220** يشمل **الأصهار (النسب)**، و**الوقف**، و**الوصية**، وليس الأقارب فقط. قارنه بتعريف «الأقارب» في م1، فهو لا يذكر الأصهار سوى الأزواج والزوجات (انظر قسم: نظام الشركات والمنشآت العائلية).
- **الوساطة ≠ التحكيم ≠ القضاء:** الوساطة تسوية ودية، والتحكيم وسيلة بديلة ملزمة يُنص عليها بشرط، والقضاء حل أخير. وتفصيل الفروق في محور التفاوض والوساطة.
- **المستشار ≠ الوسيط في الحالات:** صيغة «كمستشار قانوني» تطلب **اقتراح بنود وحلول وقائية**. وصيغة «بصفتك وسيطاً» تطلب **إدارة عملية التسوية** بين طرفين متنازعين.

إحصاءات المقرر

الإحصاء	النسب	دلالته
النسبة من إجمالي منشآت القطاع الخاص (الرئيسي والفروع الفعالة)	**منشآت عائلية 95%**، وغير عائلية 5%	المنشآت العائلية هي الغالبية الساحقة من القطاع الخاص، وأي ضعف في بنيتها النظامية يمس الاقتصاد كله
النسبة بحسب الهيكل التنظيمي للمنشأة العائلية (الرئيسي والفروع)	**مؤسسات فردية 87%**، وشركات 13%	أغلبها بلا شخصية اعتبارية مستقلة وتنتقل بالإرث تلقائياً. وهذا سند توصية المركز بالتحول إلى المساهمة أو المبسطة (انظر قسم: الشكل القانوني للمنشآت العائلية)
مدى الفهم لممكنات نظام الشركات	**فهم محدود 89%**، وفهم جيد 11%	أدوات م11 وم220 وم151 وم152 وم178 متاحة لكن غير مستغلة، وهنا تظهر فجوة دور المستشار

> لم تُذكر جهة هذه الإحصاءات ولا سنتها، فلا تنسبها إلى جهة. واحفظ الأرقام كما وردت.

أسئلة الاختيار من متعدد

التحديات القانونية

1. وفق تعريف المركز الوطني للمنشآت العائلية، تُعد الشركة غير المدرجة عائلية إذا كانت حصصها أو أسهمها ذات حقوق التصويت المملوكة لأشخاص من ذات العائلة لا تقل عن:
   أ) 25%
   ب) 50%
   ج) 75%
   د) جميع الحصص
2. المعايير القانونية لتحديد الشركة العائلية ثلاثة: معيار الملكية، ومعيار السيطرة الإدارية، و:
   أ) معيار الاستمرارية عبر الأجيال
   ب) معيار صلة القرابة والنسب
   ج) معيار حجم رأس المال
   د) معيار وجود ميثاق عائلي
3. يرى المحتوى أن غياب تعريف نظامي للشركة العائلية يسبب مشكلات عملية، لأنه:
   أ) يمنع قيدها في السجل التجاري بوصفها شركة عائلية
   ب) يُسقط إلزامية الميثاق العائلي المبرم بين الشركاء
   ج) يُخضعها للقواعد العامة المطبقة على جميع الشركات دون مراعاة خصوصيتها، كأحكام تضارب المصالح
   د) يمنع تحولها إلى شركة مساهمة
4. التحديات الخاصة بالوساطة في منازعات الشركات العائلية أربعة: الحيادية، والسرية، والاستمرارية، و:
   أ) الإلزام
   ب) التوثيق
   ج) السرعة
   د) التعقيد
5. ثار في شركة عائلية خلاف حول استراتيجيات التوسع وتوزيع الأرباح ودخول أفراد جدد إلى الإدارة. وفق تصنيف المنازعات حسب دورة حياة الشركة، يقع هذا الخلاف عادة في مرحلة:
   أ) التأسيس
   ب) النمو
   ج) النضج
   د) التجديد أو التراجع
6. يزداد تحدي التوازن بين الشفافية والخصوصية العائلية تعقيداً بحسب المحتوى عندما:
   أ) تكون الشركة مدرجة في السوق المالية أو لها شراكات مع أطراف خارجية
   ب) تتعدد الأجيال المالكة للشركة
   ج) يتولى أفراد من العائلة الإدارة التنفيذية
   د) تنتقل الحصص بالميراث إلى ورثة غير عاملين

نظام الشركات والمنشآت العائلية

7. تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية وفق المادة (9) من نظام الشركات:
   أ) بتوقيع عقد التأسيس أو النظام الأساس
   ب) بإيداع رأس المال في أحد البنوك
   ج) بعد قيدها لدى السجل التجاري

د) بانعقاد أول جمعية عامة

8. لا يجوز تقديم الحصة بالعمل في:
أ) شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة
ب) شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
ج) الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة
د) شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة

9. قرر ابن شريك في شركة تضامن عائلية ترك العمل العائلي لمتابعة مهنة أخرى، فأراد الانسحاب بإرادته المنفردة. شرط ذلك أن يبلغ باقي الشركاء قبل:
أ) 30 يوماً
ب) 21 يوماً
ج) 60 يوماً
د) 90 يوماً

10. في شركة توصية بسيطة عائلية، وقّع ابن شريك موصٍ عقد توريد باسم الشركة مع أحد الموردين. الأثر الذي ذكره المحتوى:
أ) يبطل العقد لصدوره من غير ذي صفة
ب) يصبح مسؤولاً شخصياً عن كامل ديون الشركة
ج) تُعلّق حقوقه في الأرباح والتصويت
د) يحق للمتضامنين إخراجه بالأغلبية العددية

11. الفرق بين المادتين (151) و(152) في شركة المساهمة المبسطة:
أ) المادة 151 تجيز إلزام المساهم بالتنازل، والمادة 152 تحظر التصرف مدة محددة
ب) كلتاهما تنظمان تسوية المنازعات بالتحكيم
ج) المادة 151 تخص تقييم الحصص العينية، والمادة 152 تخص قيود التصرف
د) المادة 151 تمنع التصرف مدة محددة أو تشترط موافقة مسبقة، والمادة 152 تجيز إلزام المساهم بالتنازل بالقيمة العادلة

12. اجتمع الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة عائلية للتصويت على عزل المدير، وهو أحد الشركاء. حكم مشاركته في التصويت:
أ) يصوت بنسبة حصته في رأس المال
ب) يصوت إذا كان معيناً في عقد التأسيس
ج) لا يشارك في التصويت على عزله
د) لا يُعزل أصلاً إلا بإجماع الشركاء

13. علم مدير شركة ذات مسؤولية محدودة أن خسائرها بلغت نصف رأس مالها. الواجب عليه وفق المادة (182):
أ) دعوة الجمعية خلال 30 يوماً للنظر في حل الشركة فقط
ب) دعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يوماً للنظر في الاستمرار مع المعالجة أو الحل
ج) إبلاغ وزارة التجارة خلال 21 يوماً لشطب الشركة
د) التقدم بطلب إفلاس خلال 90 يوماً

14. نطاق المادة (173) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مقارنةً بالمادة (153):
أ) تشمل النزاعات مع الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
ب) تشمل الأفعال الجنائية إذا اتفق الأطراف على ذلك
ج) يُنص عليها في النظام الأساس لا في عقد التأسيس
د) تقتصر على النزاعات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها

الشكل القانوني

15. يوصي المركز الوطني للمنشآت العائلية بأن تتجه المنشآت العائلية إلى:

أ) الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو التوصية البسيطة في حال تعذر ذلك
ب) المساهمة المبسطة، أو المحدودة في حال تعذر ذلك
ج) شركة التضامن في المراحل الأولى ثم المساهمة
د) الشركات المساهمة، أو المساهمة المبسطة في حال تعذر ذلك

16. توفي مساهم في شركة مساهمة عائلية، وبين ورثته خلافات. ما يلزم لإدخال الورثة بحسب المحتوى:
أ) تعديل سجل المساهمين الذي تعده الشركة بإدخال الورثة محل مورثهم
ب) موافقة جميع الورثة على تعديل النظام الأساس وتوثيقه
ج) قرار من الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة
د) بيع أسهمه إلزامياً للشركة بالقيمة العادلة

17. يرى بعض الملاك أن إجراءات الجمعيات العامة في المساهمة أصعب منها في المحدودة. صحّح المحتوى هذا المفهوم بأن:
أ) شركة المساهمة لا تُلزم بعقد جمعيات عامة
ب) النظام الجديد ألغى الجمعيات العامة في الشركات العائلية
ج) وزارة التجارة أطلقت نظام الجمعيات الإلكتروني الذي يمكّن من إتمام الإجراءات دون موافقة مسبقة من الوزارة
د) هيئة السوق المالية تتولى الدعوة إلى جمعيات الشركات العائلية

18. شركة ذات مسؤولية محدودة عائلية تريد طرح ملكيتها في السوق المالية. الطريق بحسب المحتوى:
أ) تطرح حصصها مباشرة بموافقة ثلاثة أرباع رأس المال
ب) يجب أن تتحول ابتداءً إلى شركة مساهمة مقفلة
ج) تتحول إلى مساهمة مبسطة ثم تطرح أسهمها
د) يكفي تعديل عقد التأسيس بإجماع الشركاء

19. انتهت مدة شركة ذات مسؤولية محدودة عائلية، واعترض أحد الشركاء على تمديدها. الحكم بحسب المحتوى:
أ) لا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة الشريك المعترض
ب) يُمدد بقرار الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلاثة أرباع الحصص الممثلة
ج) يُمدد بقرار الأغلبية العددية للشركاء
د) تنقضي الشركة دون إمكانية للتمديد

الشركة الوقفية وغير الربحية

20. مصطلح «الشركة الوقفية» بحسب المحتوى:
أ) مصطلح نظامي عرّفته المادة (185) من نظام الشركات
ب) مصطلح عرفي لم يُعرّف نظاماً
ج) اسم آخر للشركة غير الربحية العامة
د) مصطلح عرّفه نظام الهيئة العامة للأوقاف

21. الشركة التي أسسها الوقف أو استحوذ عليها تُعد:
أ) مالاً مملوكاً للوقف لا عيناً له، إلا في حالات مستثناة
ب) عيناً للوقف في جميع الأحوال
ج) غير مملوكة للوقف نظاماً لاستقلال شخصيتها الاعتبارية
د) شركة غير ربحية خاصة بقوة النظام

22. تريد عائلة تأسيس شركة غير ربحية تخدم مجالاً محدداً هو تعليم أبناء حيّها، مع الإبقاء على إمكانية تحويلها لاحقاً إلى شركة ربحية. الشكل المناسب:
أ) شركة غير ربحية عامة في شكل مساهمة
ب) شركة وقفية مساهمة
ج) شركة غير ربحية خاصة

د) شركة غير ربحية عامة في شكل ذات مسؤولية محدودة

23. الحد الأعلى لما يجوز تخصيصه من أرباح الشركة غير الربحية لتنمية استثماراتها:
أ) 10%
ب) 20%
ج) 25%
د) 30%

الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات

24. أجازت الفقرة (أ) من المادة (11) أن ينظم اتفاق الشركاء كيفية دخول ورثتهم في الشركة:
أ) بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض
ب) من خلال وقف ذري ينشئه المورث فقط
ج) بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية
د) بموجب حكم قضائي بقسمة التركة

25. شركة ذات مسؤولية محدودة يملك حصصها أب وزوجته وأبناؤه، ومن بينها حصة آلت إلى وقف أنشأه أحد الشركاء. طلب الأب والابن الأكبر، ويملكان 55% من رأس المال، تحويلها إلى شركة مساهمة، ولم يحدد عقد التأسيس نسبة. الحكم وفق المادة (220/4):
أ) لا يجوز، لأن وجود حصة لوقف يُخرج الشركة عن وصف العائلية
ب) يجوز، لأنهما يملكان أكثر من نصف رأس المال وجميع الحصص مملوكة لأقارب أو لوقف
ج) لا يجوز إلا بإجماع الشركاء
د) لا يجوز إلا بموافقة ثلاثة أرباع رأس المال

26. بحسب المحتوى، الفرق بين التحول إلى شركة مساهمة وفق المادة (220/4) والتحول إلى شركة مساهمة مبسطة:
أ) كلاهما يكفي فيه طلب مالكي أكثر من نصف رأس المال
ب) كلاهما يشترط إجماع الشركاء
ج) التحول إلى مساهمة يكفي فيه أكثر من نصف رأس المال، والتحول إلى مبسطة يحتاج إجماع الشركاء
د) التحول إلى مساهمة يحتاج الإجماع، والتحول إلى مبسطة يكفي فيه أكثر من النصف

27. بحسب الجانب الوقائي في المحتوى، الميثاق العائلي:
أ) يعده مجلس الإدارة ويعتمده كاتب العدل
ب) تعده وزارة التجارة وفق نموذج موحد
ج) يعده محامٍ ويقره المركز الوطني للمنشآت العائلية
د) يعده استشاري مختص بصياغة المواثيق العائلية، ويراجعه قانونياً محامٍ مختص

28. أيٌّ مما يلي ليس من المزايا الخمس للوسائل البديلة لتسوية المنازعات (ADR) كما وردت في المحتوى؟
أ) المرونة
ب) الخبرة والتخصص
ج) السرعة والكفاءة
د) الحجية الملزمة دون حاجة إلى رضا الأطراف

إحصاءات المقرر

29. نسبة المؤسسات الفردية من المنشآت العائلية بحسب الهيكل التنظيمي (الرئيسي والفروع):
أ) 95%
ب) 89%
ج) 87%
د) 13%

30. تشير نسبة 89% في إحصاءات البعد القانوني إلى:
أ) نسبة المنشآت العائلية من إجمالي منشآت القطاع الخاص
ب) نسبة من لديهم فهم محدود لممكنات نظام الشركات
ج) نسبة المؤسسات الفردية من المنشآت العائلية
د) نسبة من لديهم فهم جيد لممكنات نظام الشركات

مفتاح أسئلة الاختيار من متعدد

1. **ب** — 50% للشركة غير المدرجة، و25% للمدرجة.
2. **أ** — المعايير الثلاثة: الملكية، والسيطرة الإدارية، والاستمرارية عبر الأجيال.
3. **ج** — غياب التعريف يُخضعها للقواعد العامة، كأحكام تضارب المصالح التي قد تكون صارمة عليها.
4. **د** — التحديات الأربعة: الحيادية، والسرية، والاستمرارية، والتعقيد.
5. **ب** — هذه منازعات مرحلة النمو. أما انتقال الملكية وإعادة الهيكلة فمنازعات مرحلة النضج.
6. **أ** — يزداد التحدي تعقيداً عند الإدراج أو الشراكة مع أطراف خارجية.
7. **ج** — المادة 9: «تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري».
8. **أ** — حصة العمل جائزة عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة.
9. **ج** — المادة 46: الإبلاغ قبل 60 يوماً. أما 30 يوماً فمدة حق الاسترداد، و21 يوماً مدة الدعوة لجمعية المحدودة.
10. **ب** — تدخل الموصي في الإدارة الخارجية يُفقده الحماية فيصبح مسؤولاً شخصياً.
11. **د** — المادة 151 قيود تصرف حتى 10 سنوات أو اشتراط موافقة، والمادة 152 إلزام بالتنازل بالقيمة العادلة.
12. **ج** — المدير الشريك لا يشارك في التصويت على عزله.
13. **ب** — المادة 182: خلال 60 يوماً من العلم، للنظر في الاستمرار مع المعالجة أو الحل.
14. **د** — المادة 173 تُنص في عقد التأسيس وتقتصر على الشركاء والمديرين، والمادة 153 تشمل الرئيس وأعضاء المجلس.
15. **د** — نص توصية المركز.
16. **أ** — في المساهمة يُعدَّل سجل المساهمين، بخلاف المحدودة التي تحتاج موافقة جميع الورثة على تعديل العقد.
17. **ج** — المفهوم الأول من المفاهيم الشائعة المخالفة للنظام.
18. **ب** — المحدودة لا يجوز لها الطرح، ويجب أن تتحول ابتداءً إلى مساهمة مقفلة.
19. **أ** — لا يتحقق التمديد قبل بيع حصة الشريك المعترض. أما خيار الثلاثة أرباع فهو حكم المساهمة.
20. **ب** — مصطلح عرفي لم يُعرَّف نظاماً، ويقصد به ما كانت كامل أسهمه أو حصصه لوقف.
21. **أ** — ما أوقفت حصصه عينٌ للوقف، وما أسسه الوقف أو استحوذ عليه مالٌ مملوك له.
22. **ج** — الخاصة تخدم مصرفاً معيناً، وتأخذ أي شكل من شركات الأموال، ويجوز تحويلها إلى ربحية.
23. **د** — 30% لتنمية الاستثمارات. أما 10% فسقف التوزيع على المشمولين بالمصارف.
24. **أ** — نص المادة 11/1/أ.
25. **ب** — المادة 220/4: أكثر من نصف رأس المال ما لم ينص العقد على أقل، وجميع الحصص لأقارب أو أصهار أو وقف أو ناشئة عن وصية.
26. **ج** — أغلبية المادة 220 «أقل من الإجماع المطلوب للتحول إلى مساهمة مبسطة».
27. **د** — الميثاق يعدّه استشاري مختص، ويراجعه قانونياً محامٍ مختص.
28. **د** — المزايا الخمس: السرية والخصوصية، والحفاظ على العلاقات، والسرعة والكفاءة، والمرونة، والخبرة والتخصص.
29. **ج** — المؤسسات الفردية 87% والشركات 13%.
30. **ب** — الفهم المحدود 89% والفهم الجيد 11%.

أسئلة الصح والخطأ

ضع (صح) أو (خطأ) أمام كل عبارة:

التحديات القانونية

1. تُعد الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية عائلية إذا كانت 25% على الأقل من أسهمها التي لها حقوق تصويت مملوكة لشخص أو أشخاص من ذات العائلة. ( )
2. من العوامل المؤثرة على تعقيد المنازعات طبيعة العلاقات العائلية، إذ تكون العائلات المتماسكة أقدر على حل منازعاتها بطرق ودية. ( )
3. الفئة الثالثة في تصنيف المنازعات حسب طبيعتها هي منازعات الإدارة والصلاحيات. ( )
4. ثالث المهارات المتخصصة التي يحتاجها الوسيط في منازعات المنشآت العائلية هو الفهم العميق لطبيعة الأعمال التجارية والمالية وتقييم الأثر المالي للحلول. ( )
5. من أشكال النزاعات في الشركات العائلية من منظور قانوني: المنافسة، ومظنة الاستحقاق. ( )
6. يرى المحتوى أن قواعد الإفصاح الصارمة قد تكون مناسبة للشركات العائلية الصغيرة، لكنها مرهقة ومكلفة للشركات المساهمة العامة. ( )

نظام الشركات والمنشآت العائلية

7. يشمل تعريف الأقارب في المادة (1) من نظام الشركات: الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات. ( )
8. يجب أن يكون عقد الشركة أو نظامها الأساس مكتوباً وإلا كان باطلاً، ولا يُحتج به على الغير إلا بعد القيد لدى السجل التجاري. ( )
9. يحق للشريك الموصي الاطلاع على سير أعمال شركة التوصية البسيطة أربع مرات سنوياً. ( )
10. تعديل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة يتطلب إجماع الشركاء المتضامنين وموافقة أغلبية رأس مال الموصين. ( )
11. إذا لم تُقيَّم الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة تقييماً صحيحاً، كان المؤسسون مسؤولين شخصياً عنها مدة عشر سنوات من تاريخ القيد. ( )
12. الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة خمسة أعضاء، ومدة العضوية حتى أربع سنوات قابلة للتجديد. ( )
13. يجوز لمجلس إدارة شركة المساهمة بيع الأصول ورهنها وعقد القروض، لكن بيع أكثر من 50% من الأصول يحتاج موافقة الجمعية العامة. ( )
14. إذا تنازل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن حصته للغير، فلبقية الشركاء 60 يوماً لممارسة حق الاسترداد. ( )
15. تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة الشريك الموصي، ما لم ينص العقد على غير ذلك. ( )

الشكل القانوني

16. بحسب جدول خصائص الشركات، لا يقل رأس المال المدفوع في شركة المساهمة عن 25% من رأس المال. ( )
17. من مزايا المؤسسة الفردية مقارنةً بالشركة أن شكلها القانوني لا يُلغى بعد وفاة مالكها. ( )
18. بحسب جدول خصائص الشركات، تتطلب المساهمة بالحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقريراً معداً من مقيم معتمد. ( )
19. في شركة المساهمة، إذا توفي عضو مجلس إدارة جاز للمجلس تعيين عضو بدلاً منه، على أن يُعرض ذلك على أول جمعية عامة غير عادية. ( )

20. إجراءات طلب التحول من مؤسسة إلى شركة إلكترونياً أربع خطوات، آخرها توثيق العقد وسداد الرسوم وإصدار السجل التجاري الجديد. ( )

الشركة الوقفية وغير الربحية

21. لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق المتصلة بها. ( )
22. الجهة المختصة بالإشراف على شخصية الشركة الوقفية هي الهيئة العامة للأوقاف. ( )
23. يُشترط أخذ إذن جهة الاختصاص للتصرف في العقارات المملوكة لشركة المساهمة الوقفية. ( )
24. يجوز إصدار شهادات لإثبات العضوية في الشركة غير الربحية، لكنها غير قابلة للتداول. ( )

الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات

25. في مثال المحتوى لتنظيم عملية التحول، تتكون لجنة التحول من ثلاثة أعضاء من العائلة وخبيرين خارجيين، وتتخذ قراراتها بالإجماع. ( )
26. السيطرة في سياق الشركات تكون على ثلاثة مستويات: الملكية، والمجلس، والمستوى التشغيلي. ( )
27. أجازت المادة (11) أن يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس. ( )
28. في التطبيق العملي لسياسة توزيع الأرباح، ضرب المحتوى مثلاً بنسبة توزيع 60% ونسبة احتجاز لإعادة الاستثمار 40%. ( )
29. في مثال حماية الأقليات أثناء التحول، يحق لمن يملك أقل من 10% من رأس المال مقعد في مجلس الإدارة أو تعويض إضافي يعادل 20% من قيمة حصته. ( )

إحصاءات المقرر

30. المنشآت العائلية تمثل 95% من إجمالي منشآت القطاع الخاص (الرئيسي والفروع الفعالة). ( )

مفتاح أسئلة الصح والخطأ

1. **صح.**
2. **صح.**
3. **خطأ.** الفئة الثالثة هي **منازعات الأجيال**. أما منازعات الإدارة والصلاحيات فهي الفئة الثانية.
4. **خطأ.** المهارة الثالثة هي **علم النفس الاجتماعي وديناميكيات الجماعات**. أما فهم الأعمال التجارية والمالية فهو المهارة الثانية.
5. **صح.**
6. **خطأ.** العبارة معكوسة: قواعد الإفصاح الصارمة **مناسبة للشركات المساهمة العامة**، لكنها **مرهقة ومكلفة للشركات العائلية الصغيرة**.
7. **خطأ.** الفئة الثالثة في تعريف الأقارب هي **الأزواج والزوجات**، ولا يذكر التعريف الإخوة والأخوات.
8. **صح.**
9. **خطأ.** يحق للشريك الموصي الاطلاع على سير الأعمال **مرتين سنوياً**.
10. **صح.**
11. **خطأ.** مدة المسؤولية **5 سنوات** من تاريخ القيد. أما 10 سنوات فهي المدة القصوى لحظر التصرف في الأسهم (م 151).
12. **خطأ.** الحد الأدنى **3 أعضاء**، ومدة العضوية حتى 4 سنوات قابلة للتجديد.
13. **صح.**
14. **خطأ.** المدة **30 يوماً** لممارسة حق الاسترداد (م178).
15. **خطأ. لا تنقضي** الشركة بوفاة الموصي، إلا إذا نص العقد على انقضائها (م57).
16. **صح.**
17. **خطأ.** عدم إلغاء الشكل القانوني بعد وفاة أحد الشركاء من **مزايا الشركة**، بخلاف المؤسسات الفردية.
18. **صح.**
19. **خطأ.** يُعرض التعيين على **أول جمعية عامة عادية**.
20. **صح.**
21. **صح.** المادة 5/194.
22. **خطأ.** يشرف على **شخصية الشركة وزارة التجارة**، أما الهيئة العامة للأوقاف فتشرف على شخصية الوقف.
23. **خطأ.** الإذن مشترط في الشركة الوقفية **ذات المسؤولية المحدودة**، ولا يُشترط في شركة المساهمة الوقفية.
24. **صح.**
25. **خطأ.** تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من العائلة و**خبير خارجي واحد**، وتعرض تقريراً شهرياً على جميع الشركاء.
26. **صح.**
27. **صح.**
28. **خطأ.** العبارة معكوسة: المثال **توزيع 40%** و**احتجاز 60%**.
29. **صح.**
30. **صح.**

الأسئلة المقالية

السؤال 1: التحديات القانونية (حلّل حالة)

شركة ذات مسؤولية محدودة توفي مؤسسها دون اتفاق شركاء أو ميثاق عائلي، وآلت حصصه إلى ورثته:

- ابنان يعملان في الشركة.
- ابن وبنتان لا يعملون فيها.

ثم ظهرت ثلاث مشكلات:

- يطالب زوج إحدى البنتين بمنصب إداري.
- يشتكي غير العاملين من أن المدير ينفق من حساب الشركة على مصاريف عائلية.
- يختلف الجميع حول من يملك صلاحية التوقيع.

حلّل الحالة في ضوء التحديات القانونية التي عرضها المحتوى، وبيّن دور الوسيط فيها.

الإجابة النموذجية

يعرض المحتوى تحديات الشركات العائلية من منظور قانوني بأنها تحديات يغلب عليها **تداخل التوجهات الشخصية بمصالح العمل** وتنازع السلطة.

وتجتمع في الحالة عدة تحديات:

المشكلة في الحالة	التحدي كما ورد في المحتوى
وفاة المؤسس وانتقال الحصص	**الإرث واستدامة الملكية**، و«تحديات انتقال الملكية للأجيال الجديدة»، وما يتبعها من تفتت الملكية وورثة غير مهتمين أو غير مؤهلين
انقسام الورثة	**الأفراد العاملون مقابل غير العاملين**
مطالبة زوج البنت	**إشكالية أبناء البنات وأزواج البنات**
الإنفاق العائلي من حساب الشركة	**تداخل الذمم المالية**
الخلاف على التوقيع	**صلاحيات الإدارة**

التصنيف:

- **حسب الطبيعة:** تجمع الحالة منازعات **الملكية والحصص** ومنازعات **الإدارة والصلاحيات**.
- **حسب دورة الحياة:** تقع في **مرحلة النضج**، لأنها تتعلق بانتقال الملكية إلى الجيل الثاني.
- **عوامل التعقيد:** يزيدها **غياب أنظمة الحوكمة**، وتعدد الأطراف.

تعارض المصالح هنا: يختلف عن تعارض المصالح في الشركات العادية، لأنه يحمل **أبعاداً عاطفية وشخصية**: حاجات مالية مختلفة، ورغبات متفاوتة في المشاركة بالإدارة.

دور الوسيط: دوره **مزدوج**:

- **قانوني:** يطبق أحكام المحدودة بعدالة، كأحكام انتقال الحصص بالوفاة وتعيين المدير.
- **اجتماعي:** يفهم ديناميكيات الأسرة.

ويواجه التحديات الأربعة:

1. **الحيادية**، مع تشابك العلاقات.
2. **السرية**، مع حساسية المعلومات المالية.

3. **الاستمرارية**، فالهدف حفظ العلاقة لا حسم الخلاف الحالي فقط.
4. **التعقيد**، فالنزاع متعدد الأبعاد.

والوسيط لا يقترح البنية الوقائية بنفسه. **دور المستشار** لاحقاً هو تحويل نتائج التسوية إلى اتفاق شركاء وميثاق (انظر قسم: الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات).

عناصر التقييم

1. ربط كل مشكلة في الحالة باسم التحدي كما ورد في المحتوى (5 تحديات على الأقل).
2. تصنيف النزاع حسب الطبيعة وحسب مرحلة دورة الحياة.
3. بيان خصوصية تعارض المصالح العائلي (البعد العاطفي).
4. الدور المزدوج للوسيط والتحديات الأربعة.
5. التمييز بين دور الوسيط في التسوية ودور المستشار في الوقاية.

السؤال 2: نظام الشركات والمنشآت العائلية (قارن)

قارن بين أحكام خروج الشريك والتصرف في الحصص في كل من: شركة التضامن، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة المبسطة. ثم بيّن أيها يمنح العائلة أدوات أوسع لحماية طابعها العائلي.

الإجابة النموذجية

أتاح نظام الشركات الجديد، وفق **مبدأ المرونة في التنظيم**، أن تضع الشركات قواعد داخلية تناسبها ما لم تخالف الأحكام الآمرة. ومن أهم مجالات هذه المرونة **تقييد التصرف في الحصص**.

الشكل	أحكام الخروج والتصرف
التضامن	التنازل يتطلب **موافقة جميع الشركاء**. والانسحاب بالإرادة المنفردة بشرط **إبلاغ الشركاء قبل 60 يوماً** (م46). والإخراج تطلبه **الأغلبية العددية من المحكمة**
التوصية البسيطة (م 56)	تنازل الموصي لشريك آخر حر. والتنازل للغير يحتاج **جميع المتضامنين وأغلبية رأس مال الموصين**. وإدخال شريك جديد يحتاج **جميع المتضامنين**. ولا تنقضي الشركة بوفاة الموصي أو انسحابه
المحدودة (م178)	التنازل للغير يمر بإجراءات محددة: إبلاغ عبر المدير، و**30 يوماً** لحق الاسترداد، وتقييم بمقيم معتمد عند الخلاف على نفقة طالب الاسترداد. ويصفها المحتوى بأنها «إجراءات معقدة» قد تستغرق شهوراً. وفي الوفاة يلزم موافقة جميع الورثة على تعديل العقد
المساهمة المبسطة	**م151:** حظر التصرف حتى **10 سنوات** أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين، والبيع المخالف **باطل**. **م152:** إلزام مساهم بالتنازل **بالقيمة العادلة** وتعليق حقوقه غير المالية

الأوسع أدواتٍ: المساهمة المبسطة، لثلاثة أسباب:

1. تجمع أداة **المنع** (م151) وأداة **الإجبار** (م152).
2. تبقى حصصها سهلة الانتقال بالوفاة.
3. يتسق ذلك مع **توصية المركز** بالتوجه إلى المساهمة، أو المبسطة إن تعذر ذلك.

دور المستشار: صياغة هذه القيود في النظام الأساس، مع **اتفاق مسبق على طريقة تقييم الحصص**، لأن غياب آلية التقييم مصدر للنزاع.

عناصر التقييم

1. ذكر مبدأ المرونة في التنظيم وحدوده.
2. حكم صحيح لكل شكل من الأشكال الأربعة، مع رقم المادة والمدد (60 يوماً، و30 يوماً، و10 سنوات).
3. التمييز بين قيد المنع (م151) وأداة الإجبار (م152).
4. ترجيح معلل يربط بتوصية المركز.
5. دور المستشار في آلية التقييم المسبقة.

السؤال 3: الشكل القانوني (اقترح بوصفك مستشاراً)

عائلة تملك مجموعة فنادق في صورة مؤسسات فردية، وترغب في التحول إلى كيان قانوني موحد يضمن الاستمرارية ويسهّل دخول الجيل الثاني. ما الشكل القانوني الأمثل الذي تقترحه بوصفك مستشاراً؟ ولماذا؟

الإجابة النموذجية

يختار المستشار الشكل القانوني وفق أثره على **المسؤولية والحوكمة وانتقال الملكية واستمرارية الكيان**.

عيوب الوضع الحالي:

- المؤسسات الفردية **ترتبط ذمتها المالية بذمة مالكها**.
- وهي تناسب **الأعمال الناشئة**، لا مجموعة فندقية قائمة.
- وهذا حال أغلب المنشآت العائلية، فالمؤسسات الفردية **87%** منها.

المقترح: شركة مساهمة، أو **مساهمة مبسطة** إن تعذر ذلك، وفق توصية المركز.

مسوّغات الاقتراح:

1. **انفصال الذمة** يحمي أموال العائلة الشخصية.
2. **انتقال الحصص إلى الورثة تلقائياً** بتعديل سجل المساهمين، دون موافقة جميع الورثة على تعديل العقد كما في المحدودة.
3. **لا يتعطل الكيان** بوفاة مدير أو اعتراض شريك على التمديد أو زيادة رأس المال، لأن القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة.
4. **مزايا المبسطة للجيل الثاني:** إصدار **فئات أسهم متعددة** بحقوق متفاوتة، وإدارة مرنة بمدير أو مجلس، ونصاب يحدده النظام الأساس، ولا جمعيات عامة لازمة.

التطبيق:

- يبدأ التحول **إلكترونياً** عبر خدمات وزارة التجارة، بأربع خطوات.
- إن قُدّمت الفنادق **حصصاً عينية** تتجاوز نصف رأس مال المبسطة، **وجب تقييمها من مقيم معتمد** (م141).
- **إضافة توضيحية:** لم تُعرض تفاصيل آلية دمج عدة مؤسسات في كيان واحد كتابةً، فيلزم التحقق من الإجراء لدى الوزارة.

دور المستشار: تصحيح المفاهيم الشائعة لدى العائلة، كاعتقادها أن جمعيات المساهمة أصعب أو أن التزاماتها أكثر، ثم تضمين قيود التداول في النظام الأساس.

عناصر التقييم

1. عيوب المؤسسة الفردية (ارتباط الذمة) وربطها بإحصاء 87%.
2. اقتراح المساهمة أو المبسطة وفق توصية المركز.
3. مقارنة مخاطر الاستدامة بين المحدودة والمساهمة بمعيارين على الأقل.
4. مزايا المبسطة المناسبة لدخول الجيل الثاني.
5. أثر الحصص العينية (م141) وإجراءات التحول.

السؤال 4: الشركة الوقفية وغير الربحية (قارن وعلّل)

ترغب عائلة في كيان يضمن استدامة عطائها الخيري عبر الأجيال، وتتردد بين «شركة وقفية» و«شركة غير ربحية خاصة». قارن بينهما، وعلّل متى يُفضَّل كل منهما.

الإجابة النموذجية

الشركة الوقفية:

- **مصطلح عرفي لم يُعرَّف نظاماً**، ويُقصد به الشركة التي تكون **كامل أسهمها أو حصصها مملوكة لوقف**.
- لها صورتان:
  - شركة أُوقفت حصصها، وهي **عين للوقف**.
  - شركة أسسها الوقف أو استحوذ عليها، وهي **مال مملوك له**.
- غرضها **الربح**، وتذهب أرباحها إلى الوقف ليصرفها في مصارفه.
- لها شخصية مستقلة: تشرف **وزارة التجارة** على الشركة، و**الهيئة العامة للأوقاف** على الوقف.

الشركة غير الربحية الخاصة (م185):

- تخدم **مصرفاً أو مجالاً معيناً**، وتأخذ أي شكل من شركات الأموال.
- **يجوز تحويلها إلى ربحية**، وتصفيتها دون إذن الوزارة.
- تقوم على **العضوية**.
- **ممنوعاتها:** يُحظر عليها الاكتتاب العام وتوزيع الأرباح إلا على مشمول بالمصارف في حدود 10%.
- **مزاياها:** لا تخضع للزكاة والضريبة، ويجوز تخصيص 30% من أرباحها لتنمية استثماراتها.

التعليل:

- **تُفضَّل الشركة الوقفية** إذا أرادت العائلة **أصلاً تجارياً دائماً يدرّ ربحاً** يُحبس ريعه. والأنسب أن تكون في شكل **مساهمة**، لأن التصرف في عقارات المحدودة الوقفية يحتاج إذن جهة الاختصاص.
- **تُفضَّل غير الربحية الخاصة** إذا أرادت **كياناً يقدّم خدمة في مجال محدد** بمرونة في التحول والتصفية، ويستقطب دعم المجتمع عبر العضويات.

التحديات:

- في الوقفية: غموض المصطلح، وتعدد جهات الإشراف.
- في غير الربحية: قيود التوزيع والطرح.

دور المستشار: المقارنة بين الخيارين وفق مقصد العائلة. أما تعارض أهداف الوقف (التوزيع وتجنب المخاطر) مع أهداف الشركة (استبقاء الأرباح)، وحل الأسهم الممتازة للوقف، فيُشرحان في محور الأوقاف العائلية.

عناصر التقييم

1. تعريف الشركة الوقفية وصورتيها، والفرق بين «العين» و«المال المملوك».
2. خصائص غير الربحية الخاصة: المصرف المحدد، وجواز التحول، والعضوية.
3. القيود والمزايا المالية بنسبها (10%، و30%، والإعفاء الزكوي).
4. معيار تعليل واضح لاختيار كل كيان.
5. أثر الشكل (مساهمة أو محدودة) على إذن التصرف في العقارات.

السؤال 5: الأدوات القانونية للوقاية (اشرح)

اشرح كيف تُستخدم المادتان (11) و(220) من نظام الشركات استخداماً تكاملياً للوقاية من النزاعات، مطبقاً على حالة شركة النور العائلية.

الإجابة النموذجية

المادة 11 تجيز للشركاء أمرين:

- **اتفاق شركاء** ينظم علاقتهم، ومنها كيفية دخول الورثة بأشخاصهم أو عبر شركة يؤسسونها.
- **ميثاق عائلي** ينظم الملكية والحوكمة والإدارة والتوظيف والأرباح والتصرف في الحصص وتسوية المنازعات.

ويكون كلاهما **ملزماً** ويجوز إدراجه في عقد التأسيس، بشرط ألا يخالف النظام.

المادة 220/4 تجيز تحول التضامن والتوصية والمحدودة إلى **مساهمة** بطلب مالكي **أكثر من نصف رأس المال**، إذا كانت **جميع الحصص لأقارب أو أصهار أو وقف أو ناشئة عن وصية**.

صور التكامل كما أوردها المحتوى (3):

1. **التخطيط المسبق:** يُنص في الميثاق على التحول عند بلوغ حجم أعمال أو عدد موظفين معين.
2. **حماية الأقليات** بضمانات تتجاوز الحد الأدنى في م220.
3. **لجنة تحول** من العائلة وخبير خارجي.

التطبيق على شركة النور:

- شركة تضامن منذ 1980، تجاوزت إيراداتها 500 مليون، وتواجه خمسة تحديات أبرزها غياب الميثاق وعدم ملاءمة الشكل.
- **المرحلة الأولى:** وضع الميثاق (م11) بعناصره الستة: القيم، والملكية، والحوكمة، والتوظيف، والسياسات المالية، وتسوية المنازعات. فتُحسم الأدوار، ومشاركة الجيل الثالث، وسياسة الأرباح.
- **المرحلة الثانية:** التحول إلى مساهمة (م220) عبر أربع خطوات: دراسة الجدوى، والموافقات، والوثائق، والتنفيذ. ويكفي فيه أغلبية رأس المال لأن الحصص كلها لأحمد وأبنائه. وبالتحول تنتهي المسؤولية التضامنية غير المحدودة.

دور المستشار: ترتيب المرحلتين، فالميثاق أولاً، لأنه يقلل مقاومة التحول. ويُراجَع الميثاق قانونياً من محامٍ مختص.

عناصر التقييم

1. مضمون م11 بفقرتيها، وشرطي الإلزام وعدم المخالفة.

2. شروط م220/4: النسبة، وشرط ملكية الأقارب أو الوقف أو الوصية.
3. صورتان على الأقل من صور التكامل.
4. تطبيق المرحلتين على شركة النور بعناصرهما.
5. تعليل تقديم الميثاق على التحول.

السؤال 6: الأدوات القانونية للوقاية (اقترح بوصفك مستشاراً)

عائلة العبدالله تملك شركة مقاولات ذات مسؤولية محدودة:

- الأب 60%، وسالم 20%، وخالد 20%.
- سالم مدير تنفيذي، وخالد لا يعمل في الشركة.

وظهرت خلافات:

- يطالب خالد بزيادة التوزيعات، ويرى الأب وسالم إعادة استثمارها.
- تريد ابنة سالم حديثة التخرج منصباً إدارياً، ويعارض خالد لقلة خبرتها.

بوصفك مستشاراً قانونياً، اقترح 3 بنود لاتفاق الشركاء و3 بنود للميثاق العائلي، مع التعليل.

الإجابة النموذجية

تفرّق **المادة 11** بين أداتين:

- **اتفاق الشركاء** (11/أ) ينظم **العلاقة بين الشركاء أو مع الشركة**.
- **الميثاق العائلي** (11/ب) ينظم **الملكية العائلية وسياساتها**.

وكلاهما ملزم إذا لم يخالف النظام وعقد التأسيس.

بنود اتفاق الشركاء:

1. **التصرف في الحصص وآلية التقييم.** لكل شريك حق الأولوية في شراء حصة من يريد الخروج، بطريقة تقييم متفق عليها مسبقاً. وهذا يعالج احتمال خروج خالد، ويتسق مع إجراءات الاسترداد في م178.
2. **دخول الورثة**، بأشخاصهم أو عبر شركة يؤسسونها. فالأب يملك 60%، ووفاته دون تنظيم تعطّل تعديل العقد.
3. **شرط تسوية المنازعات:** الوساطة أولاً ثم التحكيم، وهذا جائز في المحدودة فيما عدا الأفعال الجنائية (م 173).

بنود الميثاق العائلي:

1. **سياسة توزيع الأرباح:** نسبة توزيع ونسبة احتجاز محددتان (كمثال المحتوى 40% و60%)، تُراجعان سنوياً، مع حالات استثنائية للتعديل.
2. **سياسة توظيف أفراد العائلة:** مؤهلات وخبرة مطلوبة، ومعايير أداء وترقية. فيُحسم طلب ابنة سالم بمعيار موضوعي لا بموقف شخصي.
3. **الحوكمة والإدارة:** صلاحيات المدير التنفيذي ومساءلته، وحق الشريك غير العامل في المعلومات وحدود تدخله. فالمحتوى يميز بين الشريك العامل وغير العامل.

إضافة: الحصص كلها لأقارب، فيكفي قرار الأب وحده (60%) لتحويل الشركة إلى مساهمة (م220)، وهذا يخفف مخاطر المحدودة.

دور المستشار: صياغة البنود وعرضها قانونياً. أما الوسيط فيدير الخلاف القائم إن تعذر التوافق.

عناصر التقييم

1. التمييز بين وظيفة الاتفاق ووظيفة الميثاق وفق م11.
2. ثلاثة بنود اتفاق مرتبطة بالخلافات الفعلية.
3. ثلاثة بنود ميثاق تعالج الأرباح والتوظيف والحوكمة.
4. الإشارة إلى م173 أو م178 أو م220 في موضعها.
5. التمييز بين دور المستشار ودور الوسيط.

السؤال 7: تسوية المنازعات (حلّل واقترح خارطة طريق)

في شركة عائلية للأغذية نشأ خلاف حاد:

- **الجيل الثاني** يريد الحفاظ على الطابع التقليدي للعلامة التجارية.
- **الجيل الثالث** يريد تحديثاً كاملاً للهوية، ودخولاً قوياً في الأسواق الرقمية وتطبيقات التوصيل باستثمارات ضخمة.

واتفاق الشركاء **لا يتضمن شرطاً لتسوية المنازعات**. بصفتك مستشاراً قانونياً:

1. ما أول وسيلة تقترحها، ولماذا؟
2. ما الخطوة التالية إن فشلت؟
3. ما المخاطر القانونية لترك النزاع دون حل؟

الإجابة النموذجية

تشخيص النزاع:

- هو من **منازعات الأجيال** حول رؤية الشركة واستراتيجيتها.
- يغذيه أحد الاتجاهات الحديثة التي رصدها المحتوى: **تزايد الاستثمار في التقنية والابتكار**، وهو يخلق فجوة بين الأجيال.

1. الوسيلة الأولى: الوساطة.

الوساطة من **الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (ADR)**، ومزاياها الخمس تناسب الحالة:

- **السرية والخصوصية**، فالنزاع يمس علامة العائلة.
- **الحفاظ على العلاقات** بين الجيلين.
- **السرعة والكفاءة**.
- **المرونة**، فقد يُتفق على حل وسط كمرحلة تجريبية للقناة الرقمية.
- **الخبرة والتخصص**.

غياب الشرط لا يمنع الأطراف من الاتفاق على الوساطة بعد نشوء النزاع **(إضافة توضيحية)**.

2. إن فشلت الوساطة:

- تأتي مرحلة **التحكيم**. نظام الشركات يجيز النص عليه (م153 وم173)، فيلزم اتفاق الأطراف عليه الآن، لعدم وجود شرط سابق.
- ثم **القضاء حلاً أخيراً**، وأبرز دعاواه: دعاوى المسؤولية، وعزل المدير، وحل الشركة وتصفيتها.

3. المخاطر القانونية لترك النزاع:

- إن كانت الشركة **ذات مسؤولية محدودة**، فهي عرضة **لخطر الانقضاء** بسبب خلاف الشركاء. وقد يعطّل شريك واحد زيادة رأس المال اللازمة للاستثمار الرقمي، لأنها تحتاج وفق إحدى الصيغتين الواردتين موافقة جميع الشركاء، أو ثلاثة أرباع رأس المال (انظر قسم: الشكل القانوني للمنشآت العائلية).
- وقد ينتهي النزاع إلى دعاوى تصفية.

- (آثار تجميد الأصول وقطيعة الرحم تُشرح في محور الميثاق العائلي.)

الوقاية مستقبلاً: يُعدَّل اتفاق الشركاء لإضافة **آلية تسوية المنازعات** ضمن الميثاق (م11/ب).

الأدوار:

- **المستشار** يرسم الخارطة ويقترح الوسيلة.
- **الوسيط** المعيَّن يدير الجلسات بحياد، دون أن يفرض حلاً.

عناصر التقييم

1. تصنيف النزاع (منازعات الأجيال) وربطه باتجاه حديث.
2. تقديم الوساطة وتعليلها بمزايا الوسائل البديلة.
3. التدرج: وساطة، ثم تحكيم، ثم قضاء، مع الإشارة إلى م153 أو م173.
4. مخاطر قانونية محددة من المحتوى (الانقضاء، وتعطيل زيادة رأس المال، والتصفية).
5. اقتراح وقائي، والتمييز بين دور المستشار ودور الوسيط.